BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN QUANG ĐẠI

NGUYÊN TẮC BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRONG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ: 8380107

NĂM 2023

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

NGUYỄN QUANG ĐẠI

MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3421009

NGUYÊN TẮC BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRONG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

LUẬN VĂN THẠC SĨ
CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ
Mã ngành: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN:
PGS. TS PHAN TRUNG HIỀN

NĂM 2023

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn Thạc sĩ, chuyên ngành Luật Kinh tế tại Khoa luật - Trường Đại học Cần Thơ với đề tài "Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất", tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

Đặc biệt là giảng viên hướng dẫn, Thầy PGS.TS.GVCC Phan Trung Hiền đã tận tình chỉ bảo, tạo điều kiện thuận lợi hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn này.

Các Thầy, Cô dạy lớp cao học Luật Kinh tế K28 đã giúp tôi có được nhiều kiến thức về những môn học để có thể thuận lợi trong quá trình làm luận văn.

Các tác giả của những sách, báo, bài viết mà tác giả đã trích dẫn để làm chặt chẽ hơn lập luận của mình.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng để hoàn thành luận văn, cũng như nhận được nhiều hỗ trợ từ Thầy giảng viên hướng dẫn, bạn bè và người thân. Tuy nhiên, với hạn chế về kiến thức của bản thân và hạn chế về thời gian nên nội dung luận văn không thể không có thiếu sót. Vì vậy, rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý quý báo của quý Thầy, Cô để người viết tiếp thu, bổ sung cho nội dung luận văn được hoàn thiện hơn.

Trân trọng./.

Cần Thơ, ngày 11 tháng 9 năm 2023

Tác giả thực hiện

Nguyễn Quang Đại

TÓM TẮT

Tên đề tài: **"Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất".**

Ngành: **Luật Kinh tế** Mã số: **8380107**

Người hướng dẫn: **PGS. TS. Phan Trung Hiền - Trường Đại học Cần Thơ**

Tác giả: **Nguyễn Quang Đại** Khóa học: **28** Niên khóa: **2021 - 2023**

Giới thiệu: Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất là vấn đề có ý nghĩa và cần thiết cả về lý luận và thực tiễn.

Mục tiêu: Làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất. Tìm ra thực trạng, bất cập trong việc thực hiện nguyên tắc trong đấu giá quyền sử dụng đất. Từ đó, kiến nghị hoàn thiện quy định của pháp luật, hướng đến đảm bảo sự công bằng về quyền, lợi ích cho các bên có liên quan trong quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất.

Phương pháp: Luận văn sử dụng Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan; Phương pháp phân tích; Phương pháp so sánh luật viết; Phương pháp quy nạp, diễn dịch,…

Kết quả: (1) Cần quy định rõ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, (2) Cần có tổ chức tư vấn thẩm định giá độc lập trong đấu giá quyền sử dụng đất; (3) Quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá; (4) Sửa đổi, xác định người tham gia đấu giá là người đề nghị giao kết và đấu giá viên là người chấp nhận giao kết; (5) Quy định thêm việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp người tham gia đấu giá bỏ cọc; (6) Cần quy định chung thống nhất về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá.

Kết luận: Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên than gia trong đấu giá quyền sử dụng đất là một nguyên tắc quan trọng, do vậy, cần có quy định chặt chẽ của pháp luật để đảm bảo sự công bằng cho các chủ thể tham gia, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống lãng phí và thất thoát trong quản lý đất đai. Làm cho hệ thống pháp luật được toàn diện hơn, đảm bảo pháp luật được thi hành đúng như tinh thần mà Đảng và Nhà nước đề ra.

Từ khóa: Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất, nguyên tắc trong đấu giá quyền sử dụng đất.

ABSTRACTS

Title: ***"Principle of protecting the rights and legitimate interests of the parties involved in land use auctions"***.

Field: **Economic Law** Code: **8380107**

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Phan Trung Hiền - Can Tho University

Author: **Nguyen Quang Dai** Course: **28** Academic Year: **2021 - 2023**

Introduction: The principle of protecting the rights and legitimate interests of the parties involved in land use auctions is a significant and necessary issue both in theory and practice.

Objective: To clarify some theoretical issues regarding the principle of protecting the rights and legitimate interests of the parties involved in land use auctions. To identify the current situation and shortcomings in implementing the principle in land use auctions. From there, propose improvements to the legal provisions, aiming to ensure fairness in rights and benefits for the relevant parties in land use auction relationships.

Method: The thesis uses methods such as inheriting relevant documents, analysis, comparison of written laws, induction and interpretation.

Results: (1) Clear regulations are needed regarding the selection of asset auction organizations. (2) An independent appraisal consulting organization is needed in land use auctions. (3) Specific regulations on the rights and obligations of auction participants are required. (4) Amendment to determine that the auction participants are the proposers and the auctioneer is the acceptor. (5) Additional regulations on compensation for damages in case auction participants withdraw their deposits. (6) A unified regulation on the deadline for submitting auction winnings is necessary.

Conclusion: The principle of protecting the rights and legitimate interests of the parties involved in land use auctions is an important principle. Therefore, strict legal provisions are necessary to ensure fairness for participating entities, enhance land use efficiency, and prevent waste and loss in land management. This will make the legal system more comprehensive and ensure that the law is implemented correctly in line with the spirit set forth by the Party and the State.

Keywords: Principle of protecting the rights and legitimate interests of the parties involved in land use auctions, land use auctions, principles in land use auctions.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là Nguyễn Quang Đại, là học viên ngành Luật Kinh tế, khóa 2021 - 2023. Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi được sự hướng dẫn của PGS. TS. Phan Trung Hiền.

Các thông tin được sử dụng tham khảo trong đề tài luận văn được thu thập từ các nguồn đáng tin cậy, đã được kiểm chứng, được công bố rộng rãi và được tôi trích dẫn nguồn gốc rõ ràng ở phần Danh mục tài liệu tham khảo. Các kết quả nghiên cứu của luận văn là hoàn toàn trung thực, khách quan và không trùng lặp với các đề tài khác.

Tôi xin lấy danh dự và uy tín của bản thân để đảm bảo cho lời cam đoan này.

Cần Thơ, ngày 11 tháng 9 năm 2023

Người hướng dẫn	**Tác giả luận văn**
PGS. TS. Phan Trung Hiền	**Nguyễn Quang Đại**

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU **1**

1. Lý do chọn đề tài **1**

2. Tình hình nghiên cứu đề tài **2**

3. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài **6**

4. Phương pháp nghiên cứu **7**

5. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài **8**

6. Bố cục đề tài **8**

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁC BÊN TRONG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT **10**

1.1 Khái quát về đấu giá quyền sử dụng đất 10

1.1.1 Khái niệm đấu giá quyền sử dụng đất 10

1.1.2 Đặc điểm đấu giá quyền sử dụng đất 12

1.1.3 Vai trò của đấu giá quyền sử dụng đất 15

1.1.4 Chủ thể tham gia quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất 17

1.2 Khái quát về nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất 25

1.2.1 Khái niệm nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất 25

1.2.2 Nội dung nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất 27

1.2.3 Ý nghĩa của việc quy định nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất 29

1.3 Mối liên hệ giữa nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất với một số nguyên tắc khác trong đấu giá quyền sử dụng đất 29

1.3.1 Mối liên hệ với nguyên tắc công khai, liên tục trong đấu giá quyền sử dụng đất 30

1.3.2 Mối liên hệ với nguyên tắc trung thực, khách quan trong đấu giá quyền sử dụng đất 30

1.3.3 Mối liên hệ với nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản 31

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 ..... **32**

CHƯƠNG 2 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGUYÊN TẮC BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRONG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT **33**

2.1 Quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất 33
2.1.1 Quyền và nghĩa vụ của bên có quyền sử dụng đất đem ra đấu giá 33
2.1.2 Quyền và nghĩa vụ của bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.....35
2.1.3 Quyền và nghĩa vụ của bên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 40
2.2 Thực trạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trước khi mở cuộc đấu giá 42
2.2.1 Thực trạng pháp luật 42
2.2.2 Giải pháp hoàn thiện 49
2.3 Thực trạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong cuộc đấu giá 51
2.3.1 Thực trạng pháp luật 51
2.3.2 Giải pháp hoàn thiện 54
2.4 Thực trạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên sau cuộc đấu giá 55
2.4.1 Thực trạng pháp luật 55
2.4.2 Giải pháp hoàn thiện 61
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2.....63
KẾT LUẬN 64

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Luật Đất đai năm 2013 khẳng định đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh. Đất đai không chỉ đơn thuần là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý mà còn là tư liệu sản xuất, là cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng của người sử dụng đất và là loại tài sản không bị hao mòn, giá trị luôn tăng dần theo thời gian.

Chính sách pháp luật về đất đai ở Việt Nam luôn được đổi mới và hoàn thiện để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, một trong số đó là chính sách đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất. Đấu giá quyền sử dụng đất là một nội dung quan trọng của pháp luật về đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức bán tài sản một cách công khai, để các bên có nhu cầu được quyền tham gia, đưa ra mức giá mình muốn nhằm có được quyền sử dụng đất[1]. Hiện nay, công tác đấu giá quyền sử dụng đất đang được thực hiện trên cả nước, góp phần giúp các địa phương khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước qua các năm, tạo nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp; góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu sử dụng đất được tiếp cận đất đai. Đấu giá quyền sử dụng đất là một chủ trương đúng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế đất, góp phần ổn định thị trường bất động sản. Trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, để thực hiện được hiệu quả, cần tuân thủ các nguyên tắc được quy định tại Điều 117 Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018, cụ thể quy định đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đúng theo quy định của pháp luật, đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. Qua đó, pháp luật góp phần tạo lập sự ổn định, sự minh bạch, công bằng xã hội trong hoạt động giao đất, cho thuê đất, đảm bảo lợi ích của Nhà nước và lợi ích của người sử dụng đất.

Tuy nhiên, qua nhiều năm thi hành, việc phát sinh nhiều lỗ hổng pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất là điều không thể tránh khỏi. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất bộc lộ một số hạn chế, tiêu cực làm ảnh hướng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất như thực trạng cho thuê đất không qua đấu giá; Để lộ thông tin về người đăng ký tham gia đấu giá; tình trạng cá nhân, tổ chức bị đe dọa buộc phải xin rút hồ sơ; thông đồng dìm giá hoặc tăng giá lên quá cao

[1] Bùi Hữu Toàn, *Pháp luật về xác định giá khởi điểm và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 11/459, 6/2022.

rồi bỏ cọc; ưu tiên cho "sân sau" được trúng đấu giá; nguy hiểm hơn là có hiện tượng nhiều chủ thể lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất, sau đó trả giá rất cao, sau đó chấp nhận bỏ tiền đặt trước nhằm tạo một mặt bằng giá mới cho các tài sản tương tự hoặc tạo ra chiều hướng trào lưu bất lợi cho cả thị trường;… Nguyên nhân là do pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất còn chưa phù hợp với thực tiễn như việc xác định giá khởi điểm, tỷ lệ tiền đặt trước, tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá, chế tài ngăn chặn, xử lý các trường hợp trúng đấu giá nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các cam kết việc xử lý khi cuộc đấu giá có dấu hiệu bất thường; tính trung thực, bình đẳng trong đấu giá quyền sử dụng đất. Những hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, vấn đề quy định của pháp luật chưa chặt chẽ, không thống nhất giữa các luật, dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội và cho nền kinh tế quốc dân. Bên cạnh đó, tại thời điểm nghiên cứu, dự thảo Luật Đất đai mới được ban hành để lấy ý kiến rộng rãi, thông qua đó, tác giả so sánh, đối chiếu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện về pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất. Đó là lý do tác giả chọn đề tài "Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất" nhằm phân tích thực trạng quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định, nhận diện những vướng mắc và đề xuất hoàn thiện các quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Theo tìm hiểu của tác giả, đến thời điểm hiện tại chưa có sách, tạp chí, bài báo khoa học hay đề tài nghiên cứu nào tiếp cận nội dung về Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất chuyên biệt. Tuy nhiên, riêng vấn đề lý luận và thực trạng áp dụng pháp luật trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay được khá nhiều tác giả quan tâm, tác giả có tham khảo trong quá trình làm luận văn các tài liệu và công trình nghiên cứu có liên quan, điển hình như:

**** Đối với tài liệu nước ngoài***

Paul Milgrom và Robert Wilson (2020), *Improvements to auction theory and inventions of new auction formats*, Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020. Đây là giải thưởng Nobel Kinh tế năm 2020, chỉ ra những lợi ích mà hình thức đấu giá đa phiên mang lại cho các bên tham gia đấu giá và cho toàn xã hội. Từ đó, đề xuất áp dụng những ý tưởng và bài học từ hình thức đấu giá mới này để thay đổi các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất

ở Việt Nam hiện nay, nhằm cải thiện và hài hòa phúc lợi cho cả Nhà nước và các bên tham gia đấu giá.

Ronit Levine-Schnur, Avigail Ferdman (2015), *On the just distribution of land use rights, Canadian Journal of Law & Jurisprudence*. Bài viết phân tích các biện pháp đấu giá minh bạch, các trường hợp bất bình đẳng trong sử dụng đất dễ dẫn đến sự thiên vị và tham nhũng cá nhân ở Canada. Từ đó đưa ra các giải pháp là cơ chế đấu giá để khắc phục những vấn đề này, làm cơ sở tham khảo tại Việt Nam.

**** Đối với tài liệu tiếng Việt***

Đặng Thị Bích Liễu (2013), *Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam*, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội. Đây là công trình nghiên cứu của tác giả Đặng Thị Bích Liễu, trên cơ sở nghiên cứu về công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh thành như: Hà Nội, Đà Nẵng, Lào Cai,… Qua đó, người viết có cơ sở để lập luận về vấn đề đảm bảo nguyên tắc trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Trần Tiến Hải (2015), *Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay*, Luận án Tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đây là công trình khoa học luật mà tác giả nghiên cứu về thực trạng, những hạn chế xảy ra trong thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất tại các tỉnh Bắc Trung Bộ và đưa ra những giải pháp để hoàn thiện. Tiếp thu những giá trị mang lại từ luận án của tác giả Trần Tiến Hải, người viết sẽ tìm hiểu thêm về các thực trạng xảy ra trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên phạm vi cả nước, đồng thời dựa trên các văn bản đã được thay thế hiện nay như Luật Đấu giá tài sản năm 2016 để có cái nhìn tổng thể rộng hơn về công tác đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay trên phạm vi cả nước.

Trần Thụy Quốc Thái (2015), *Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất - Thực tiễn tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ*, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Cần Thơ. Nội dung tác giả tham khảo ở luận văn là một số thực trạng và giải pháp về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ không được đảm bảo từ đó ảnh hưởng đến nguyên tắc trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngô Thị Mỹ Ninh (2017), Đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội. Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận về đấu giá quyền sử dụng đất, tìm ra một số hạn chế trong công tác tổ chức đấu giá, điều kiện người tham gia đấu giá, công tác quản lý đất đai và xây dựng đô thị. Tác giả chưa đi sâu vào nghiên cứu những bất cập và thực tiễn áp dụng pháp luật trong công tác này.

Nguyễn Quang Thành (2017), *Pháp luật về thu hồi đất vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án*, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Cần

Thơ. Luận văn tập trung nghiên cứu quy định pháp luật về thu hồi đất vùng phụ cận đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang, xây dựng đô thị, khu dân cư nông thôn để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh. Từ những nghiên cứu và thực tiễn quy định của pháp luật Việt Nam, tác giả đưa ra một số giải pháp về thu hồi đất vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

Hồ Thị Kim Ngân (2019), *Pháp luật về bán đấu giá quyền sử dụng đất, thực tiễn thi hành trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn*, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Luận văn tập trung nghiên cứu về các nguyên tắc trong đấu giá quyền sử dụng đất, về chủ thể tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, và trình tự, thủ tục tiến hành cuộc đấu giá.

Dư Phước Thoại (2019), *Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư*, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Cần Thơ. Luận văn tập trung nghiên cứu vào cơ sở lý luận về đấu giá quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án từ đó nêu lên thực trạng, những bất cập và giải pháp hoàn thiện về các vấn đề như các trường hợp trong đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án; điều kiện và trình tự thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.

Lường Chiến Phương (2020), *Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2019*, Luận văn thạc sĩ Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm. Đề tài tập trung đánh giá thực trạng và hiệu quả đấu giá QSDĐ trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ - tỉnh Điện Biên qua các năm 2017 - 2019 và đề xuất giải pháp để hoàn thiện quy trình, cơ chế, nhằm tăng cường công tác bán đấu giá hiệu quả hơn.

Đinh Trọng Tấn (2021), *Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam*, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội. Luận văn nghiên cứu về các quy định về chủ thể tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất, các trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất và một số thực tiễn áp dụng pháp luật của luận văn.

Nguyễn Thị Nga (2022), Nhận diện những rào cản pháp lý trong việc tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư bất động sản, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 6 (363). Tác giả nghiên cứu về một số thực trạng pháp luật về các phương thức tiếp cận đất đai để thực hiện dự án đầu tư bất động sản, nút thắt pháp lý và rào cản phát sinh trên thực tế, Từ đó, hoàn thiện pháp luật về các phương thức tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trong thời gian tới

Phạm Trúc Linh (2023), *Quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong đấu giá quyền sử dụng đất*, Luận văn cử nhân Luật, Trường Đại học Cần Thơ. Luận văn nghiên cứu chuyên sâu về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư trong đấu giá quyền sử dụng đất, qua đó, giúp tác giả tham khảo nghiên cứu, và kế thừa các phân tích về quyền và nghĩa vụ của bên tham gia đấu giá trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, nghiên cứu vấn đề đấu giá quyền sử dụng đất cũng được rất nhiều tác giả quan tâm, có thể kể đến các công trình nghiên cứu của các tác giả được đăng dưới hình thức các bài viết trên các báo, tạp chí khoa học sau:

1) Nguyễn Việt Hương, Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Tiến Đạt (2021), *Một số vấn đề pháp lý còn tồn tại về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất*, Tạp chí Xây dựng 01-2022. Tác giả tham khảo những thực trạng của pháp về đấu giá về những bất cập diễn ra trong thực tế, qua đó đề ra những giải pháp góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật.

2) Nguyễn Thị Kim Ngọc (2021), *Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất qua thực tiễn tại tỉnh Bình Dương*, Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, số 28, tháng 12 năm 2021. Các hoạt động về đấu giá quyền sử dụng đất ở Bình Dương đang có nhiều bất cập, từ thực tiễn về bỏ cọc sau đấu giá, thông đồng, dìm giá đang diễn ra.

3) Vũ Kim Hạnh Dung (2022), Pháp luật đất đai về đấu giá bất động sản: Thực trạng và các giải pháp tổng thể, Tạp chí Tòa án nhân dân. Bằng phương pháp nghiên cứu tổng hợp và phân tích, bài viết hướng đến việc tìm hiểu khung pháp lý hiện tại về đấu giá bất động sản và đánh giá thực trạng việc áp dụng các quy định này trên thực tế, từ đó đưa ra thảo luận về các giải pháp tổng thể để hoàn thiện quy định về đấu giá bất động sản.

4) Bùi Hữu Toàn (2022), Pháp luật về xác định giá khởi điểm và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (459), tháng 6/2022. Nội dung tài liệu đề cập đến thực trạng quy định pháp luật về giá khởi điểm và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có nhiều điều bất cập.

5) Nguyễn Quang Tuyến (2022), *Đấu giá quyền sử dụng đất: thực tiễn pháp lý và giải pháp*, Tham luận tại Hội thảo "Đấu giá quyền sử dụng đất thực tiễn pháp lý và giải pháp" ngày 20/4/2022 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả phân tích những quy định pháp luật về đấu giá, trình bày, phân tích về hoạt động đấu giá gây xôn xao trong cả nước về đấu giá 04 lô đất vàng tại Khu đô thị Thủ Thiêm.

Các công trình nêu trên của các tác giả đã tiếp cận những quy định, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, các công trình chưa đi sâu vào nghiên cứu vấn đề quyền và lợi ích của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất. Do đó, trên cơ sở các vấn đề mà các tác giả trước đã nghiên cứu, luận văn sẽ tập trung phân tích sâu hơn về các quy định pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Chính vì vậy, nghiên cứu pháp luật và thực trạng pháp luật về nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay vẫn là một đề tài mới và có giá trị khoa học.

3. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

3.1 Mục tiêu nghiên cứu

3.1.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận về nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia vào quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất và thực trạng, bất cập trong việc áp dụng nguyên tắc trong đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay.

3.1.2 Mục tiêu cụ thể

Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong phát triển kinh tế - xã hội và trong quản lý đất đai của Nhà nước, phân tích các quy định của pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất còn hạn chế, tìm ra nguyên nhân dẫn đến nguyên tắc chưa được đảm bảo thực hiện, chưa được thực hiện đúng theo tinh thần của Luật, tồn tại nhiều bất cập trong thực tiễn áp dụng. Từ đó, kiến nghị những giải pháp nhằm đảm bảo hoàn thiện pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trong thực tế để đảm bảo sự công bằng về quyền và lợi ích cho các bên có liên quan trong quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất.

3.2 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của luận văn bao gồm: Một số vấn đề lý luận về nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; Một số quy định về đấu giá trong pháp luật đất đai, pháp luật về đấu giá. Tiếp cận chủ trương, đường lối của Đảng để làm tiền đề nghiên cứu chính sách của Nhà nước. Đồng thời, nghiên cứu một số thực trạng xảy ra trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất làm ảnh hưởng đến các chủ thể trong đấu giá quyền sử dụng đất.

3.3 Phạm vi nghiên cứu

Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất là đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng và liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau. Tuy nhiên, trong phạm vi của luận văn, tác giả giới hạn phạm vi nghiên cứu ở một số nội dung cụ thể sau:

- Giới hạn về thời gian: Luận văn nghiên cứu về quyền và lợi ích của các chủ thể trong quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất trong giai đoạn Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực, và dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang được lấy ý kiến và các văn bản khác có liên quan.

- Giới hạn về không gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam.

- Giới hạn về nội dung:

Thứ nhất, trong quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất có rất nhiều chủ thể tham gia, có thể chia thành như: Bên tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; bên có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá; và tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của luận văn, tác giả chỉ tập trung nghiên cứu phần lớn về quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Luật Đất đai.

Thứ hai, luận văn tập trung nghiên cứu về đấu giá quyền sử dụng đất và một số bất cập tồn tại về công tác đấu giá quyền sử dụng đất ở một số tỉnh, thành phố có nhiều vụ việc đáng chú ý xảy ra dẫn đến quyền và lợi ích của các bên tham gia không được đảm bảo, điển hình như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác có các sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất. Trên cơ sở đó, tìm ra những hướng hoàn thiện nhằm đảm bảo nguyên tắc.

4. Phương pháp nghiên cứu

Tác giả sử dụng phương pháp chủ nghĩa duy vật biện chứng Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm định hướng trong quá trình nghiên cứu, kết hợp nghiên cứu lý luận và thực trạng quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay. Đồng thời, trong quá trình viết, tác giả sử dụng linh hoạt các phương pháp khác như: phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan; phương pháp phân tích; phương pháp so sánh; phương pháp quy nạp, diễn dịch. Để phân tích, tìm ra giải pháp một cách rõ ràng, hợp lý, có chiều sâu.

- Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan: Tham khảo các tài liệu khác nhau như: Giáo trình, sách chuyên khảo, luận văn, luận án, bài báo khoa học, các bài viết trên các trang thông tin đáng tin cậy… để làm rõ các vấn đề lý luận và thực trạng các quy định về thực thi nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong đấu giá quyền sử dụng đất.

- Phương pháp phân tích: sử dụng khi nghiên cứu các khái niệm, đặc điểm, vai trò, nội dung của nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể.

- Phương pháp so sánh luật viết: được sử dụng để tìm ra những điểm tiến bộ về pháp luật của một số quốc gia khác về đấu giá quyền sử dụng đất, bên cạnh đó, so sánh pháp luật trong nước để tìm ra những bất cập, thiếu sót hoặc sự không đồng nhất giữa các luật, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất. So sánh mối liên hệ giữa nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên với các nguyên tắc khác trong đấu giá quyền sử dụng đất.

- Phương pháp quy nạp, diễn dịch: Phương pháp này được sử dụng để diễn đạt các nội dung nghiên cứu của luận văn.

Có thể nói, luận văn đã kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu để tìm ra những bất cập và từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện nhất nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ đấu giá đất.

5. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài

Về ý nghĩa khoa học: Đề tài có ý nghĩa làm rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong đấu giá đất, các quy định còn nhập nhằng ở các luật khác nhau dẫn đến không đảm bảo trong khuôn khổ nguyên tắc. Từ đó, đưa ra những hướng hoàn thiện để nhằm đảm bảo hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên thực tế.

Về giá trị ứng dụng của đề tài: Luận văn là công trình nghiên cứu khoa học đáng tin cậy, góp phần có cái nhìn mới, hợp lý hơn về quy định đấu giá quyền sử dụng đất. Là tài liệu tham khảo dành cho các đối tượng nghiên cứu về đấu giá quyền sử dụng đất, và có thể góp phần đưa ra những đề xuất tham khảo để hoàn thiện trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thời gian tới.

6. Bố cục đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu gồm 2 chương như sau:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất

Chương này, tác giả trình bày khái quát chung về đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò và chủ thể tham gia vào hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Trình bày khái quát về nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia và so sánh mối liên hệ của nguyên tắc với các nguyên tắc khác trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Chương 2: Quy định pháp luật, thực trạng và giải pháp thực hiện hiệu quả nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất

Nội dung chương này, tác giả trình bày một số quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể là bên tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, từ đó đưa ra những nhận xét chung về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể. Nêu thực trạng pháp luật, các bất cập về việc bảo vệ các quyền đó của các chủ thể đó trong toàn bộ quá trình đấu giá. Từ đó, người viết đề xuất những giải pháp góp phần hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất.

CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN TẮC BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁC BÊN TRONG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1.1 Khái quát về đấu giá quyền sử dụng đất

1.1.1 Khái niệm đấu giá quyền sử dụng đất

Đất đai là nguồn tài nguyên, tài sản quan trọng, là tư liệu sản xuất đặc biệt của mỗi quốc gia cho mọi hoạt động sản xuất và đời sống. Ở Viêt Nam, đất đai là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý[2]. Với tư cách đại diện chủ sở hữu, Nhà nước có thẩm quyền ban hành các quyết định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy định mục đích sử dụng đất, quy định giá đất, quyết định thu hồi đất, trưng dụng đất, quyết định các vấn đề tài chính về đất, đặc biệt, là việc Nhà nước trao cho người dân quyền sử dụng đối với đất đai. Trong thời gian qua, việc huy động các nguồn thu từ đất đai cùng với một số chính sách về kinh tế đất để phát triển kinh tế - xã hội đã góp phần tích cực trong quản lý nhà nước về đất đai, tạo ra nguồn thu to lớn cho ngân sách của các địa phương. Trong kinh tế - chính trị học của C.Mác về đất đai nông nghiệp, C.Mác gọi giá trị mang lại vốn có của đất đai là địa tô tuyệt đối, giá trị mang lại tăng thêm từ những mảnh đất có điều kiện thuận lợi hơn là địa tô chênh lệch I và giá trị nông sản tăng thêm do người đầu tư tạo ra là địa tô chênh lệch II.

Theo quy định pháp luật dân sự, cụ thể tại khoản 1 Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định "Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản", bên cạnh đó, Điều 115 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định "Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác". Như vậy, quyền sử dụng đất thực chất là một loại quyền tài sản được nhà nước là trao cho người sử dụng đất, qua đó, người sử dụng đất có đầy đủ các quyền như: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thế chấp, góp vốn, tặng cho quyền sử dụng đất, khai thác các thuộc tính, công dụng của đất và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Theo Từ điển Luật học: "Bán đấu giá tài sản là hình thức bán công khai một tài sản, một khối tài sản; theo đó có nhiều người muốn mua tham gia trả giá, người trả giá cao nhất nhưng không thấp hơn giá khởi điểm là người mua được tài sản[3]. Đấu giá là phương thức bán hàng hóa đặc biệt, được hình thành lâu đời cách đây hơn hàng trăm

---

[2] Điều 53 Hiến pháp năm 2013.
[3] Bộ Tư pháp, *Từ điển Luật học*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2006, trang 31.

năm và phổ biến trong nền kinh tế hàng hóa thị trường, trong đó có bên bán và bên mua, và có sự cạnh tranh về giá trong mua bán. Theo quan niệm truyền thống, đấu giá là việc mua bán tài sản công khai mà những người mua sẽ trả giá từ giá thấp cho tới khi trả giá cao nhất và người bán đấu giá đồng ý bán bằng cách gõ búa. Đấu giá là một trong những hình thức mua bán tài sản phổ biến trong nền kinh tế thị trường ở các quốc gia trên thế giới, ở Trung Quốc, Điều 3 Luật về bán đấu giá tài sản năm 1996 quy định "Bán đấu giá là hình thức bán và mua tài sản công khai, theo đó các tài sản và quyền tài sản được bán cho người trả giá cao nhất". Quy chế của Ủy ban đấu giá bang Alabama (Hoa kỳ) đưa ra khái niệm: "Bán đấu giá là việc bán công khai một tài sản cho người trả giá cao nhất".

Việt Nam cũng ghi nhận về mua bán tài sản thông qua đấu giá từ khá sớm, theo khoản 1 Điều 2 Quy chế bán đấu giá tài sản ban hành kèm theo Nghị định số 86/CP ngày 19/12/1996 của Chính Phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản: "Bán đấu giá là hình thức bán tài sản công khai mà có nhiều người muốn mua tham gia trả giá theo thủ tục được quy định tại Quy chế này; người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm là người được mua tài sản bán đấu giá đó". Sau đó, Điều 2 Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đầu giá tài sản quy định: "Bán đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản công khai theo phương thức trả giá lên, có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục được quy định tại Nghị định này. Phương thức trả giá lên là phương thức trả giá từ thấp lên cao cho đến khi có người trả giá cao nhất". Nhìn chung, dưới nhiều khái niệm, góc độ khác nhau, song, về tính chất, định nghĩa về bán đấu giá tài sản qua các nghị định đều có nét tương đồng nhau. Đấu giá tài sản trong những năm gần đây được sử dụng rộng rãi với cơ chế công khai, dân chủ, đặc biệt sau giai đoạn Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực, theo đó "đấu giá tài sản là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định[4]". Điều 115 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định "Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác". Bên cạnh đó, điểm c khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định rõ tài sản đấu giá trong đó có "Tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai" qua đó quyền sử dung đất được khẳng định là một loại tài sản, vì vậy, đấu giá quyền sử dụng đất cũng là đấu giá tài sản.

Tài sản đấu giá ở nước ta hiện nay hầu hết là tài sản công, riêng đấu giá quyền sử dụng đất chiếm hơn 90% trên tổng số cuộc đấu giá[5]. Đối với quyền sử dụng đất, đây là một loại tài sản đặc biệt và được bán đấu giá phổ biến nhất hiện nay, nổi bật là việc giao

[4] Khoản 2 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
[5] Hoàng Thư: "Tài sản đấu giá hầu hết là tài sản công", Báo điện tử Pháp luật Việt Nam, https://baophapluat.vn/tai-san-dau-gia-hau-het-la-tai-san-cong-post434866.html, [Truy cập ngày 03/5/2023].

đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đã ngày càng được thực hiện phổ biến và mở rộng hơn về quy mô, hạn chế được những tiêu cực, tham nhũng trong việc giao đất, cho thuê đất, góp phần tăng giá trị thu ngân sách nhà nước qua các năm cho các địa phương nói riêng, trên phạm vi cả nước nói chung. Trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, bên bán là cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, bên mua là cá nhân, tổ chức có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở hoặc sản xuất kinh doanh, cả bên bán và bên mua đều có một số quyền lợi và nghĩa vụ nhất định theo luật định.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai quy định, điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất là đất đã được giải phóng mặt bằng. Như vậy, quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá phải là đất sạch, đã được giải phóng mặt bằng.

Từ những phân tích trên, người viết đưa ra khái niệm như sau: "*Đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức giao đất, cho thuê đất giữa bên có quyền sử dụng đất đấu giá và bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, phiên đấu giá có từ hai chủ thể trở lên tham gia cạnh tranh trả giá để đạt được mức giá cao nhất và không thấp hơn giá khởi điểm, được tổ chức có thẩm quyền tổ chức đấu giá thực hiện công khai theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục do pháp luật đất đai và pháp luật đấu giá tài sản quy định*".

1.1.2 Đặc điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất được coi là một loại tài sản mà người sử dụng đất được quyền thực hiện các giao dịch chuyển dịch trong khuôn khổ quy định của pháp luật cho phép. Do tính chất đặc biệt của quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất khi thực hiện cũng phải tuân thủ theo một trình tự, thủ tục nhất định từ khâu lập phương án đấu giá, chuẩn bị hồ sơ đấu giá, ban hành quyết định đấu giá, xác định, phê duyệt giá khởi điểm, lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức cuộc đấu giá, phê duyệt kết quả đấu giá, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cuối cùng đến cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Tất cả các quy trình này đều phải tuân theo nguyên tắc về đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan nhằm hạn chế cơ chế xin - cho, tìm ra được nhà đầu tư có năng lực. Người trúng đấu giá là người trả giá cao nhất, có thể nói, đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những phương thức xác định giá trị của quyền sử dụng đất, hướng đến sự tăng thêm giá trị cho quyền sử dụng đất sau đấu giá. Đấu giá quyền sử dụng đất mang nhiều đặc điểm chung của đấu giá tài sản, tuy nhiên, quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt nên trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất mang nhiều đặc điểm riêng biệt, cụ thể:

Thứ nhất, đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, với bên bán là Nhà nước, đại diện toàn dân về đất đai. Trong trường hợp này, Nhà nước chính là chủ thể có tài sản, ở đây cụ thể là quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá. Ủy ban nhân dân các cấp đại diện cho Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quy định mức giá khởi điểm, bước giá, xác nhận kết quả bán đầu giá và sử dụng số tiền thu được theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước.

Thứ hai, đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức mua bán tài sản đặc biệt, bởi đất đai là một loại tài sản, hàng hóa đặc biệt, dưới hình thức là quyền sử dụng. Quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất là quan hệ mua bán tài sản đặc biệt, thông thường, tài sản đấu giá thành công sẽ được chuyển giao cho người mua kể cả quyền sở hữu lẫn quyền sử dụng. Tuy nhiên, đối với hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, bên mua chỉ nhận được quyền sử dụng, còn quyền sở hữu vẫn thuộc về nhà nước. Mặt khác, quyền sử dụng còn có thể bị thu hồi trong các trường hợp thu hồi đất của Nhà nước, chứ không mang tính vĩnh viễn như mua bán các loại tài sản khác.

Thứ ba, không phải mọi loại đất đều trở thành tài sản đấu giá, không phải mọi chủ thể có nhu cầu sử dụng đất đều trở thành chủ thể tham gia đấu giá. Đấu giá nhằm để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì chủ thể tham gia đấu giá là các doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã được tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã chứ không phải tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Song, đấu giá đối với quyền sử dụng đất ở để giao cho các hộ gia đình, cá nhân với mục đích để ở thì chủ thể tham gia đấu giá là các hộ gia đình, cá nhân chứ không phải là các doanh nghiệp. Đối với quyền sử dụng đất là tài sản đấu giá nếu chủ thể là các doanh nghiệp tham gia đấu giá để có quyền sử dụng đất nhằm thực hiện các dự án đầu tư thì quyền sử dụng đất chủ yếu là đất thuộc nhóm đất nông nghiệp, nhóm đất phi nông nghiệp nhưng sử dụng cho mục đích kinh doanh. Các loại đất không nhằm mục đích kinh doanh như đất an ninh quốc phòng, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất sử dụng để xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh thì không là đối tượng đấu giá.

Thứ tư, đấu giá quyền sử dụng đất là một hoạt động đa tính chất, đấu giá quyền sử dụng đất tuân thủ đầy đủ các trình tự, thủ tục của một cuộc bán tài sản mang tính chất thỏa thuận giữa các bên, có sự tham gia của các chủ thể là cá nhân, tổ chức, nhà nước. Quan hệ mà các bên thiết lập hướng tới lợi ích vật chất, hướng tới giá trị tăng thêm của quyền sử dụng đất. Nhà nước đưa quyền sử dụng đất vào tham gia các giao dịch dân sự và biến nó trở thành một loại hàng hóa đặc biệt, bên cạnh đó, sau khi cuộc đấu giá thành công, người trúng đấu giá chỉ có thể chính thức được công nhận quyền sử dụng đất khi

được cơ quan có thẩm quyền công nhận ra quyết định giao đất, cho thuê đất,… Có thể nói rằng, hoạt động này là sự kết hợp giữa dân sự, thương mại và hành chính.

Thứ năm, người mua được quyền sử dụng đất là người trả giá cao nhất và ít nhất bằng với giá khởi điểm. Đối với quyền sử dụng đưa ra đấu giá, người có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá luôn mong muốn được bán với một mức giá cao, tương ứng với giá thị trường nên thường sẽ được tổ chức đấu giá theo phương thức đặt giá lên. Đối với việc đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, pháp luật đấu giá tài sản cho phép thực hiện đấu giá theo cả phương thức đặt giá lên và phương thức đặt giá xuống. Để đảm bảo tính đặc biệt của quyền sử dụng đất và chống thất thu cho ngân sách nhà nước thì trong đấu giá quyền sử dụng đất chỉ áp dụng phương thức đặt giá lên[6]. Bên cạnh đó, mức giá khởi điểm về đấu giá quyền sử dụng đất cũng không được thấp hơn mức giá quy định trong bảng giá đất do UBND cấp tỉnh nơi có đất ban hành.

Thứ sáu, đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện thông qua tổ chức đấu giá nhằm đưa quyền sử dụng đất cho bên thứ ba trung gian thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất, bảo đảm tính khách quan, công khai, minh bạch, hạn chế tình trạng lãng phí, thất thoát, tăng thu cho ngân sách nhà nước. Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy trình do pháp luật quy định, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ do chủ thể nào thực hiện, tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất có thể là Tổ chức phát triển quỹ đất hặc cơ quan, tổ chức có chức năng được ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện việc đấu giá, tổ chức có chức năng đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. Các thủ tục cần thực hiện để đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm những hoạt động trước khi tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất như xử lý, xác định giá khởi điểm để đưa ra đấu giá, lựa chọn tổ chức đấu giá tiến hành đấu giá; các trình tự, thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng quy chế cuộc đấu giá, niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá tài sản; tổ chức cho xem tài sản, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá, các quy định về hình thức, phương thức đấu giá, trình tự, thủ tục sau cuộc đấu giá thành hoặc đấu giá không thành.

---

[6] Điều 9 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất về xác định và phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá "*Căn cứ quyết định đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) theo quy định của pháp luật và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) phê duyệt*".

1.1.3 Vai trò của đấu giá quyền sử dụng đất

Dân số ngày một tăng dẫn đến quỹ đất ngày càng bị giới hạn, nhu cầu về quyền sử dụng đất trong xã hội ngày một lớn, nên để đảm bảo công bằng cho toàn dân trong khi thác quyền sử dụng đất, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, công bằng cho các chủ thể trong nền kinh tế, nên hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đã đáp ứng được quy luật của nền kinh tế thị trường, là công cụ của nền kinh tế thị trường để điều tiết quan hệ cung cầu trong quá trình Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Đấu giá quyền sử dụng đất là một cơ chế hình thành sự cạnh tranh về giá cả, góp phần vào việc tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đấu giá quyền sử dụng đất góp phần tăng thêm một nguồn thu lớn ngân sách cho các địa phương, để có nguồn tài chính cải tạo và xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp khai thác, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm, là biện pháp tốt để Nhà nước điều tiết lợi ích khi trao quyền cho các đối tượng sử dụng đất. Ví dụ, chiều ngày 19/8/2022, tại buổi tổ chức đấu giá quyền sử dụng bốn lô đất ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp, có 4 người đã trúng đấu giá với tổng số tiền là 21.336 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 4.295 tỷ đồng[7]. Góp phần tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách, từ đó góp phần cho các địa phương có nguồn vốn để đầu tư, sửa chữa cơ sở hạ tầng, xây dựng các công trình phúc lợi, cải tạo môi trường,… Từ đó, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho cả nước nói chung và cho địa phương nói riêng.

Đấu giá quyền sử dụng đất là cơ sở để Nhà nước định giá đất sát với giá đất trên thị trường. Từ khi Luật Đất đai năm 2013 ra đời, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quy định về phương pháp xác định giá đất và khung giá đất làm cơ sở cho các địa phương ban hành bảng giá đất cụ thể. Tuy nhiên, tình trạng sốt giá đất diễn ra liên tục, dẫn đến giá đất do Nhà nước định giá và giá đất trên thị trường có sự chênh lệch rất lớn, gây khó khăn cho Nhà nước việc định giá đất. Vì vậy, việc giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sẽ góp phần khắc phục được tình trạng trên, hướng đến việc nâng cao giá trị quyền sử dụng đất, định hình được giá đất thị trường. Ngoài ra, khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thu hút rộng rãi đông đảo các đối tượng tham gia, là hướng đi đúng đắn để từng bước xóa bỏ cơ chế "xin - cho" bao cấp về đất đai, thúc đẩy sử dụng đất tiết kiệm có hiệu quả và góp phần bình được ổn giá đất trên thị trường. Tình trạng trên không những gây trở ngại cho các bên tham gia giao dịch về đất đai mà cũng đồng thời tạo áp lực cho cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền quản lý nhà nước về đất đai. Trước tình hình đó thì đấu giá quyền sử dụng đất đóng vai

[7] Lan Anh: "Đấu giá đất ở Đà Nẵng: Tăng nguồn ngân sách, nâng hiệu quả tài nguyên đất", Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường, https://baotainguyenmoitruong.vn/dau-gia-dat-o-da-nang-tang-nguon-ngan-sach-nang-hieu-qua-tai-nguyen-dat-347963.html, [Truy cập ngày 25/4/2023].

trò quan trọng trong việc ổn định lại tình hình thị trường quyền sử dụng đất, thị trường bất động sản. Tại thời điểm xác định giá khởi điểm theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá, khi tham gia đấu giá thì người có nhu cầu đấu giá đất được hoàn toàn tự do bình đẳng trong việc trả giá và thông thường họ đã cân nhắc rất nhiều yếu tố trước khi ra trả. Do vậy, giá trúng đấu giá thường phản ánh giá trị thực của thửa đất và giúp cho giá đất gần tiệm cận với giá thị trường, vì đây là một mức giá có sự đồng thuận về mặt lợi ích giữa Nhà nước và người sử dụng.

Đấu giá quyền sử dụng đất tạo sự công bằng, minh bạch trong hoạt động giao đất, cho thuê đất. Quyền sử dụng đất được đưa vào đấu giá cho nên thị trường bất động sản trở nên náo nhiệt hơn với sự tham gia của rất nhiều chủ thể khác nhau trong xã hội. Như đã phân tích ở trên, đấu giá quyền sử dụng đất mang lại nguồn thu rất lớn cho ngân sách nhà nước, cho nên quá trình này cần phải được đảm bảo công khai, minh bạch. Đấu giá quyền sử dụng đất là cơ chế đem lại quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu ở hoặc sản xuất kinh doanh bằng cơ chế công khai, dân chủ. Trước đây, thời kỳ bao cấp, nhà nước chưa công nhận hình thức đấu giá quyền sử dụng đất nên việc giao đất, cho thuê đất cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu đa phần theo cơ chế xin - cho, qua đó tạo ra nhiều khe hở, một số lợi dụng đó để hưởng các đặt quyền, đây chính lại cơ hội để cho tham nhũng xảy ra. Kể từ khi đấu giá quyền sử dụng đất ra đời, hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đã tạo ra công bằng, minh bạch trong hoạt động giao đất, cho thuê đất. Bởi vì, trong đấu giá quyền sử dụng đất, không một ai có thể ưu tiên để mua được một hoặc một số mẫu đất mà là tất cả những chủ thể tham gia đấu giá phải cùng cạnh tranh với nhau để có thể mua được quyền sử dụng đất. Trong quá trình đấu giá, tất cả giai đoạn đều được công khai, thông báo đấu giá được niêm yết công khai, quá trình đấu giá cũng được công khai, giá trong đấu giá được công khai giữa các bên tham gia. Vì vậy, đấu giá quyền sử dụng đất góp phần hạn chế tối đa tiêu cực, tham nhũng trong giao, cho thuê đất.

Bên cạnh các yếu tố khác như giá đất bồi thường chưa hợp lý, các biện pháp hỗ trợ chưa đồng bộ dẫn đến nhiều vụ việc khiếu nại bồi thường xuất phát từ việc người bị thu hồi đất cho rằng Nhà nước thu hồi đất giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án, giá bồi thường thấp do chủ yếu đất thu hồi là đất nông nghiệp nhưng chủ đầu tư bán lại với giá cao đặc biệt là đất xây dựng các khu đô thị, khu thương mại, dịch vụ, đất ở và ở các thời điểm thị trường bất động sản phát triển nóng dù nhà đầu tư khi được giao đất, cho thuê đất phải thực hiện nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho nhà nước theo quy định. Hơn nữa, có trường hợp khi làm thủ tục thu hồi đất, nhà đầu tư lại trực tiếp đi thương lượng với người bị thu hồi đất hoặc nhà đầu tư trong một số trường hợp đã thực hiện bán, rao bán đất thuộc dự án ngay từ khi dự án vẫn còn trên giấy đã vô hình chung tạo ra mối

quan hệ "trực tiếp" giữa người bị thu hồi đất và nhà đầu tư. Nhiều vấn đề phát sinh từ mối quan hệ trực tiếp này rất khó dung hòa, đặc biệt là vấn đề lợi ích giữa các bên, cũng như xử lý vấn đề tổng thể. Có dự án, chủ đầu tư chấp nhận bỏ thêm tiền ngoài phương án được duyệt để trả cho người bị thu hồi đất, thường là đối với các trường hợp chây ỳ để sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng. Phương pháp này có thể giải quyết được vấn đề cho một dự án nhưng sẽ làm phá vỡ mặt bằng chung, người bị thu hồi đất sẽ có sự so bì dẫn tới khiếu kiện. Việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ tách được chủ thể bị thu hồi đất và chủ thể được sử dụng đất sau khi thu hồi, chủ thể có nhu cầu sử dụng đất phải tham gia đấu giá công khai tại cơ quan chức năng, không liên quan đến người có đất bị thu hồi, chênh lệch giá đất được thu vào ngân sách Nhà nước. Điều này sẽ làm hạn chế đáng kể tình trạng khiếu kiện về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đấu giá quyền sử dụng đất là biện pháp tăng cường quản lý đất đai, làm đơn giản các thủ tục về giao đất, cho thuê đất. Đấu giá quyền sử dụng đất đã tạo ra hướng đi mới phù hợp với chính sách quản lý đất đai, thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, các thông tin về người sử dụng đất, thời điểm giao đất, cho thuê đất được theo dõi quản lý chặt chẽ. Sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất hầu như các thủ tục về giao đất cho thuê đất đều do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Thủ tục hành chính phối hợp liên thông với nhau thực hiện, người trúng đấu giá quyền sử dụng đất không phải mất nhiều thời gian đi lại nhiều lần để thực hiện cung cấp các giấy tờ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như các giao dịch khác.

1.1.4 Chủ thể tham gia quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất

Chủ thể của quan hệ pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất trước hết phải đáp ứng đầy đủ tư cách chủ thể pháp luật theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015 là năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Các chủ thể tham gia quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm: Nhà nước, bên nhận bảo đảm tài sản là quyền sử dụng đất do các tổ chức, cá nhân sử dụng làm tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ; bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và bên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

1.1.4.1 Bên có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá

Chủ thể có quyền sử dụng đất đưa ra đấu là Nhà nước trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; là cơ quan thi hành án, tổ chức tín dụng trong trường hợp quyền sử dụng đất phải thi hành án hoặc thế chấp để thực hiện nghĩa vụ tại các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá.

Nhà nước là chủ thể đặc biệt khi tham gia vào quá trình đấu giá quyền sử dụng đất. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý, Nhà nước là chủ

thể duy nhất có quyền định đoạt về vấn đề pháp lý của đất đai. Trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất Nhà nước tham gia với nhiều tư cách khác nhau, có thể là chủ thể quản lý đối với đất đai, có thể là chủ thể có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016: "Người có tài sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật". Bên cạnh đó, Điều 4 Luật Đất đai năm 2013 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định pháp luật. Trong quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất, bên có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá có thể là Nhà nước (đại diện chủ sở hữu) hoặc người có quyền đưa quyền sử dụng đất ra đấu giá (các tổ chức nhận bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ trong quan hệ dân sự, kinh tế). Nhà nước là chủ thể đặc biệt tham gia quá trình vào quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất. Theo quy định, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý, Nhà nước là chủ thể duy nhất có quyền định đoạt số phận pháp lý của đất đai. Trong thi hành pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất nhà nước tham gia với nhiều tư cách: Thứ nhất là chủ thể quản lý đối với đất đai, thứ hai là chủ thể có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá, cụ thể là Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp tỉnh.

Trong đấu giá quyền sử dụng đất, Nhà nước tham gia với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước trong trường hợp quyền sử dụng đất đã được giao cho người sử dụng đất; Nhà nước tham gia với tư cách là người có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá trong trường hợp đấu giá đất để Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất. Trong quan hệ này Nhà nước là một bên chủ thể trong quan hệ đấu giá, do vậy cũng phải thực hiện các nghĩa vụ như đảm bảo đất đưa ra đấu giá là đất đã được quy hoạch sử dụng chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng chi tiết; quy hoạch xây dựng chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và đất đã có phương án đấu giá. Nói tổng thể là đất đưa ra đấu giá là "đất sạch" khi đấu giá thành người trúng đấu giá có quyền sử dụng QSDĐ.

Khi tham gia vào quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất, cho thuê đất, thì việc xác định tư cách chủ thể pháp lý của Nhà nước là bên có tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất cũng rất quan trọng. Việc xác định tư cách chủ thể của Nhà nước trong đấu giá quyền sử dụng đất, theo quy định pháp luật, quyền sử dụng đất đai là loại tài sản công, bắt buộc bán thông qua đấu giá được quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản. Theo khoản 1 Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định: "Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp

dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác". Người có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá trong trường hợp này là cơ quan được cơ quan, người có thẩm quyền quyết định bán đấu giá tài sản công giao nhiệm vụ tổ chức bán đấu giá. Trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì xác định chủ thể có tài sản đưa ra đấu giá là tổ chức phát triển quỹ đất hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng đấu giá được UBND cấp có thẩm quyền giao tổ chức cuộc đấu giá.

Khi tham gia vào quá trình đấu giá quyền sử dụng đất với tư cách là người có quyền sử dụng đất, người có tài sản thì họ có quyền đưa ra mức giá khởi điểm hoặc thuê tổ chức định giá và yêu cầu các tổ chức đấu giá thực hiện đúng quy trình đấu giá, nhằm thu hút được nhiều chủ thể tham gia đấu giá. Như vậy, người có quyền sử dụng đất bán đấu giá phải ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức đấu giá và sẽ ký hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá. Do đó người có quyền sử dụng đất bán đấu giá phải thỏa mãn các điều kiện sau: Thứ nhất, phải là người có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc được người có quyền sử dụng đất hợp pháp ủy quyền hoặc là cá nhân tổ chức có quyền bán đấu giá quyền sử dụng đất trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật; Thứ hai, người có quyền sử dụng đất bán đấu giá phải là người có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự phù hợp, đây là yêu cầu chung đối với cá nhân, pháp nhân tham gia vào giao dịch dân sự nói chung, trường hợp người có quyền sử dụng đất không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì phải thực hiện thông qua người đại diện; Thứ ba, khi tham gia vào các hợp đồng liên quan đến bán đấu giá quyền sử dụng đất phải hoàn toàn tự nguyện.

Bên cạnh đó, khi tham gia vào quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất với tư cách là người có quyền sử dụng đất, họ có quyền đưa ra mức giá khởi điểm hoặc thuê tổ chức định giá và yêu cầu các tổ chức đấu giá thực hiện đúng quy trình đấu giá nhằm thu hút được nhiều chủ thể tham gia đấu giá với mong muốn bán được quyền sử dụng đất với giá cao nhất có thể.

1.1.4.2 Bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, trước tiên phải là người thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, đáp ứng đủ điều kiện để trở thành người tham gia đấu giá. Trong đấu giá quyền sử dụng đất, chủ thể tham gia đấu giá là những tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất, đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, là những người trực tiếp cạnh tranh giá với nhau với mục đích để mua được quyền sử

dụng đất. Người tham gia đấu giá có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và quy chế đấu giá khi tham gia đấu giá. Căn cứ khoản 2 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, và khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 thì số lượng tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tối thiểu phải từ hai chủ thể tham gia, cùng cạnh tranh đấu giá để mua được quyền sử dụng đất. Đặc điểm này của đấu giá quyền sử dụng đất khác với mua bán hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất, số lượng người mua không có quy định bắt buộc về số lượng tối thiểu và cũng không có sự cạnh tranh giữa những người mua khi giao dịch chuyển nhượng.

Bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thuộc đối tượng được nhà nước giao đất, cho thuê đất tại Điều 55 và Điều 56 Luật Đất đai. Ngày 03/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện: Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên; đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất; không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật; đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

Hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có điều kiện: Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này; trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản này và điểm b, điểm đ khoản 1 Điều này.

Căn cứ Điều 55 Luật Đất đai, đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở; Tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; Tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển

nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. Căn cứ Điều 56 Luật Đất đai, đối tượng được Nhà nước cho thuê đất bao gồm: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao quy định tại Điều 129 của Luật này; Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê; Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp; Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc; Ngoài ra, Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm đối với đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối hoặc sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Quy định về chủ thể tham gia đấu giá như trên cơ bản là phù hợp với mục đích sử dụng đất, phù hợp với cơ chế tài chính trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định.

Với quy định điều kiện về vốn là cần thiết tránh tình trạng cá nhân, tổ chức không có khả năng tài chính nhưng vẫn tham gia đấu giá, khi trúng đấu giá, được cấp QSDĐ thì không đủ khả năng tài chính để đầu tư xây dựng. Thực tế thời gian qua nhiều dự án ĐGQSDĐ đã trở thành dự án treo kéo dài nhiều năm, dẫn đến một diện tích đất đai không nhỏ không được đưa vào sử dụng, bỏ hoang, gây lãng phí đất đai.

Nhóm chủ thể khác tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nữa đó là các nhà đầu tư, bao gồm: các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư hoặc làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, có đủ điều kiện về vốn và kỹ thuật hoặc khả năng tài chính, có đơn đề nghị tham gia đấu giá trong đó có cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch khi trúng đấu giá.

Ngoài ra, pháp luật đấu giá tài sản cũng quy định những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá: Thứ nhất, người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận

thức, làm chủ được hành vi của mình; Thứ hai, người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản; Thứ ba, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; Thứ tư, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này; Thứ năm, người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó. Theo đó, ở đây quy định ghi nhận chung là "cha, mẹ" do đó có thể hiểu là khái niệm cha, mẹ nói chung, bao gồm cả mẹ ruột, mẹ nuôi, mẹ vợ, mẹ chồng) đều không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

1.1.4.3 Bên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất, ngoài chủ thể có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá và chủ thể tham gia đấu giá thì có chủ thể làm trung gian để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có vị trí đặc biệt quan trọng. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất là chủ thể thực hiện việc bán quyền sử dụng đất, nhưng quyền sử dụng đất không phải của tổ chức đấu giá mà là của bên có tài sản đưa ra đấu giá, bao gồm: Thứ nhất là cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; Thứ hai là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp; Thứ ba là đấu giá viên; Thứ tư là hội đồng đấu giá trong trường hợp đặc biệt; Thứ năm là Tổ chức phát triển quỹ đất[8].

Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP, theo đó

"1. Đơn vị tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất là Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất là tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đấu giá tài sản và quy định của pháp luật khác có liên quan hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thành lập trong trường hợp đặc biệt".

[8] Căn cứ tại Điều 5 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai thì: "Tổ chức phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác".

Riêng đối với Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp được thành lập để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sau:

"Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp đặc biệt được thành lập để thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với đất để thực hiện dự án có giá trị lớn khi giá trị quyền sử dụng đất của toàn bộ thửa đất tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 1.000 tỷ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 300 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; từ 500 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại;

b) Thực hiện giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư hoặc giao đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân tại xã thuộc địa bàn miền núi cách trung tâm tỉnh lỵ từ 60 km trở lên mà tại địa bàn huyện nơi giao đất, cho thuê đất không có tổ chức có chức năng bán đấu giá theo quy định của pháp luật[9]".

Các tổ chức có chức năng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao thực hiện tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất sẽ là đơn vị tổ chức thực hiện cuộc đấu giá. Thứ nhất, tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản và doanh nghiệp đấu giá tài sản; Thứ hai, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền sẽ giao cho một tổ chức cụ thể. Việc tổ chức đấu giá thông qua tổ chức đấu giá vừa đảm bảo tính khách quan trong quá trình đấu giá, vừa đảm bảo cho thủ tục đấu giá thực hiện một cách chuẩn xác, cũng như đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên tham gia đấu giá.

Tại Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Thứ nhất, trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản; Thứ hai, doanh nghiệp đấu giá tài sản. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng. Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản là đấu giá viên. Doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tên của doanh nghiệp đấu giá tư nhân do chủ doanh nghiệp lựa chọn, tên của công ty đấu giá hợp danh do các thành viên thỏa thuận lựa chọn và theo quy định của Luật doanh nghiệp nhưng phải bao gồm cụm từ "doanh nghiệp đấu giá tư nhân" hoặc "công ty đấu giá hợp danh". Điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên, đồng thời là Giám đốc

[9] Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

doanh nghiệp; Công ty đấu giá hợp danh có ít nhất một thành viên hợp danh là đấu giá viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh là đấu giá viên; Có trụ sở, cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho hoạt động đấu giá tài sản[10].

Bên cạnh những chủ thể nêu trên thì việc tổ chức ĐGQSDĐ còn giao cho Tổ chức phát triển quỹ đất. Điều 35 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định: "Tổ chức phát triển Quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập ở cấp tỉnh, cấp huyện". Tổ chức phát triển quỹ đất có các nhiệm vụ như: Tạo quỹ đất để ĐGQSDĐ; tạo quỹ đất để phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường và các nhu cầu khác của địa phương, ổn định thị trường bất động sản; tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Sau khi Nghị định số 69/2009/NĐ-CP được ban hành, hầu hết các địa phương đã thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh và Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện. Việc thành lập tổ chức phát triển quỹ đất ở các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện là một việc làm cần thiết. Tổ chức này sẽ giúp cơ quan hành chính nhà nước thực hiện các công việc về dịch vụ công, tham gia một số hoạt động trong quy trình tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, tạo điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt là trong trường hợp Nhà nước cho thuê đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá. Đồng thời làm giảm tải công việc cho các cơ quan quản lý nhà nước để các cơ quan này tập trung vào thực hiện các hoạt động QLNN một cách có hiệu quả. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai cũng nêu rõ Tổ chức phát triển quỹ đất có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thực hiện nhiệm vụ đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tới. Tuy nhiên, đến ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành, tổ chức phát triển quỹ đất không còn được quy định tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nữa, mà tổ chức phát triển quỹ đất chỉ là chủ thể có tài sản đưa ra đấu giá. Thực tế, một số địa phương thời gian qua, tổ chức phát triển quỹ đất vẫn còn can thiệp vào việc tổ chức đấu giá của một số tổ chức đấu giá tài sản. Ví dụ như tại Hà Nội, tổ chức phát triển quỹ đất tham gia vào việc bán, tiếp nhận hồ sơ, thu tiền đặt trước (một số tổ chức phát triển quỹ đất yêu cầu người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của tổ chức phát triển quỹ đất thay vì tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản[11].

Đối với quy định về đấu giá viên, về nguyên tắc mọi cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản. Như vậy, trong đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng, cùng với các tổ chức bán đấu giá

---

[10] Điều 22, Điều 23 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

[11] Nguyễn Thị Thu Hồng, *Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay*, Nxb Tư pháp, 2022, trang 125.

chuyên nghiệp, đấu giá viên có vai trò là trụ cột quan trọng, là người trực tiếp điều hành cuộc đấu giá, chịu trách nhiệm trước pháp luật, và tổ chức đấu giá tài sản về cuộc đấu giá mà mình thực hiện. Luật đấu giá tài sản đã quy định rõ tiêu chuẩn, quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên, việc cấp thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá và thẻ đấu giá viên, những trường hợp không được cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá và những hành vi bị cấm đối với đấu giá viên.

1.2 Khái quát về nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất

1.2.1 Khái niệm nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất

Theo Từ điển tiếng Việt: "Nguyên tắc là điều cơ bản định ra, nhất thiết phải tuân theo trong một loạt việc làm[12]". Nguyên tắc hay còn gọi là Principium có nguồn gốc từ tiếng Latin mang ý nghĩa là luận điểm cơ bản, luận điểm gốc của học thuyết[13]. Nguyên tắc là tư tưởng mang tính xuyên suốt của hoạt động, chỉ đạo hoạt động. Bất kỳ một hoạt động nào cũng cần có một hoặc một số nguyên tắc nhất định để bảo đảm thực hiện và tuân thủ. Thi hành pháp luật là một hoạt động thực tiễn, cần tiến hành theo nguyên tắc nhất định, nguyên tắc pháp luật là vấn đề mang tính nền tảng, dựa vào đó để xác định sự tác động của pháp luật lên các quan hệ xã hội và là những tiêu chí để đánh giá pháp luật đến các chủ thể của pháp luật.

Đấu giá quyền sử dụng đất là một hoạt động pháp luật mang tính đặc biệt, vì có đối tượng là đất đai. Mục đích của đấu giá quyền sử dụng đất nhằm giúp Nhà nước thực hiện việc phân phối quyền sử dụng đất cho xã hội theo hướng thị trường, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mặt khác, giúp loại trừ khả năng gian lận về giá và đưa giá đất tiệm cận với giá trị thực của nó bằng cách thức công khai và cạnh tranh lành mạnh. Đối với người có tài sản bán đấu giá và những người tham gia đấu giá, việc đấu giá quyền sử dụng đất hướng tới việc hài hòa quyền lợi của cả bên bán và bên mua. Muốn làm được việc đó, đấu giá quyền sử dụng cần tuân thủ theo một số nguyên tắc nhất định.

Thứ nhất, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tuân thủ nguyên tắc chung của đấu giá tài sản theo pháp luật về đấu giá tài sản: "Tuân thủ quy định của pháp luật; Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên;

---

[12] Hoàng Phê, *Từ điển tiếng Việt*, Nxb Đà Nẵng, 2003, trang 694.
[13] Lưu Đức Quang, *Nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân*, Nxb Chính trị quốc gia sự thật, 2016, trang 11.

Cuộc đấu giá phải do đấu giá viên điều hành, trừ trường hợp cuộc đấu giá do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện[14]".

Thứ hai, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tuân thủ nguyên tắc về đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật về đất đai: "Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia; Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản[15]".

Khi tham gia vào quan hệ đấu giá, người có tài sản đấu giá mong muốn bán được tài sản với giá cao nhất, tổ chức đấu giá trung gian, đấu giá viên hướng đến khoản thù lao đấu giá thu được từ thực hiện hoạt động đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá hướng tới việc mua được tài sản với mức giá mà họ mong muốn. Đối với người trúng đấu giá và sau này là người mua được tài sản đấu giá, do việc mua tài sản đấu giá được thực hiện theo một quy trình công khai, minh bạch , khách quan, công bằng nên sau khi hợp đồng được giao kết hợp pháp, quyền, lợi ích hợp pháp của họ, nhất là quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá sẽ luôn được pháp luật bảo vệ[16]. Tựu chung lại, vấn đề của các nguyên tắc trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất được nhà làm luật đặc ra đều hướng tới một mục đích chung là "bảo vệ quyền lợi của các bên" trong đấu giá. Mục đích bảo vệ quyền lợi của các bên trong đấu giá quyền sử dụng đất được cả pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản nêu ra, là một trong các nguyên tắc cấu thành hệ thống nguyên tắc của hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Ngoài ra, đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Luật Đất đai quy định về giao đất có thu tiền, cho thuê đất, ta thấy rằng, đấu giá quyền sử dụng sẽ đảm bảo được cho các chủ thể tham gia đấu giá cảm giác yên tâm, vì nguồn gốc đất đưa ra đấu giá đều là "đất sạch" đã được giải phóng mặt bằng, nên góp phần bảo vệ được người mua được tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất được toàn diện.

Bảo vệ là chống lại mọi sự xâm phạm để giữ cho luôn luôn được nguyên vẹn[17]. Trong đấu giá nói chung, đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên là nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo không có sự thiên vị hay thiếu công bằng trong đấu giá, bảo đảm lợi ích giữa các bên được cân bằng, ổn định.

Dưới góc độ ngôn ngữ học "Quyền là điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận cho được hưởng, được làm, được đòi hỏi[18]". Dưới góc độ pháp lý, "Quyền là khả năng

---

[14] Điều 6 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
[15] Điều 117 Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018.
[16] Nguyễn Thị Thu Hồng, *Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay*, Nxb Tư pháp, 2022, trang 78, 79.
[17] Hoàng Phê, *Từ điển tiếng Việt*, Nxb Đà Nẵng, 2003, trang 40.
[18] Hoàng Phê, *Từ điển tiếng Việt*, Nxb Đà Nẵng, 2003, trang 815.

được phép xử sự theo một cách nhất định trong khuôn khổ do pháp luật quy định, được pháp luật bảo hộ và không bị cản trở bởi bất kỳ chủ thể nào khác nhằm thỏa mãn lợi ích của bản thân[19]". Theo Từ điển tiếng Việt phổ thông "Lợi ích là điều có ích, có lợi cho một đối tượng nào đó, trong mối quan hệ với đối tượng ấy[20]". Quyền và lợi ích là phạm trù mang tính xã hội và tính pháp lý. "Hợp pháp" là những gì pháp luật quy định hoặc không trái những gì pháp luật cấm. Từ đó, theo quan điểm của người viết, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên được hiểu là những việc được phép làm, những lợi ích được hưởng, được pháp luật công nhận và bảo vệ mà các chủ thể khác không được xâm phạm đến các bên tham gia, cụ thể ở đây là trong mối quan hệ về đấu giá quyền sử dụng đất.

Từ những phân tích trên, có thể đưa ra khái niệm như sau: *Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong đấu giá quyền sử dụng đất là một trong các nguyên tắc cơ bản định hướng cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, những tư tưởng chủ đạo có tính bắt buộc thể hiện quan điểm của Nhà nước trong hoạt động đấu giá nhằm công nhận các quyền, lợi ích hợp pháp của các bên và đảm bảo thực thi được những quyền, lợi ích đó.*

1.2.2 Nội dung nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất

Xét trên góc độ luật học, nguyên tắc là hệ thống những tư tưởng, định hướng chủ đạo và xuyên suốt giúp cho việc giải quyết các quan hệ pháp luật được hiệu quả, đúng đắn, đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải tuân theo. Việc quy định nguyên tắc có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý và định hướng giải quyết công việc.

Đấu giá quyền sử dụng đất thực chất là một hoạt động mua bán quyền sử dụng đất (đất đai là loại tài sản đặc biệt), vì vậy, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các nguyên tắc trong đấu giá quyền sử dụng đất là góp phần đáp ứng yêu cầu của đời sống kinh tế và vai trò quản lý nhà nước về đất đai. Việc bán đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo các nguyên tắc chung về đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định về nguyên tắc theo pháp luật về đất đai quy định tại Điều 117 Luật Đất đai, trong đó đó có Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong đấu giá quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 117 Luật Đất đai "Đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia"; và tại khoản 3 Điều 6 Luật Đấu giá tài sản "Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ

---

[19] Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, *Giáo trình những quy định chung về Luật Dân sự*, Nxb Hồng Đức, 2014, trang 91.
[20] Hoàng Phê, *Từ điển tiếng Việt*, Nxb Đà Nẵng, 2003, trang 587.

chức đấu giá tài sản, đấu giá viên", là một trong các nguyên tắc tác giả thấy quan trọng trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 7 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 còn quy định riêng cụ thể về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình. Theo đó:

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm bảo đảm việc thực hiện quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá ngay tình.

2. Trường hợp có người thứ ba tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá thì quyền sở hữu vẫn thuộc về người mua được tài sản đấu giá ngay tình.

Việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá, khiếu nại, khởi kiện về hiệu lực pháp lý của cuộc đấu giá thành, việc hủy kết quả đấu giá tài sản quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 72 của Luật này được thực hiện theo thủ tục rút gọn của pháp luật tố tụng dân sự.

3. Trường hợp có bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sửa đổi một phần hoặc hủy bỏ toàn bộ các quyết định liên quan đến tài sản đấu giá trước khi tài sản được đưa ra đấu giá nhưng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản bảo đảm tuân theo quy định của Luật này thì tài sản đó vẫn thuộc quyền sở hữu của người mua được tài sản đấu giá ngay tình, trừ trường hợp kết quả đấu giá tài sản bị hủy theo quy định tại Điều 72 của Luật này.

Trong các trường hợp như trên, nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong đấu giá quyền sử dụng đất tập trung bảo vệ tất cả các chủ thể bao gồm: người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên. Việc bảo vệ quyền và lợi ích của các bên trong đấu phải được thực hiện xuyên suốt từ giai đoạn trước cuộc đấu giá diễn ra, trong cuộc đấu giá và sau khi cuộc đấu giá diễn ra.

Pháp luật luôn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá và các cá nhân, tổ chức khác trong quá trình tham gia đấu giá, nhất là quyền, lợi ích hợp pháp của người trúng đấu giá ngay tình. Khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, các chủ thể đều hoàn toàn bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, họ được cạnh tranh lành mạnh, công bằng để trở thành người trúng đấu giá. Khi tham gia vào quan hệ đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng, các bên đều mong muốn hướng đến những mục đích nhất định. Bên bán mong muốn tài sản được đấu giá cao nhất, tổ chức đấu giá và đấu giá viên hướng đến khoản thù lao đấu giá, người tham

cho đấu giá hướng tới việc mua được tài sản với mức giá mà họ mong muốn, đối với người trúng đấu giá và sau này là người mua được tài sản đấu giá. Do việc mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo một quy trình công khai, minh bạch, khách quan, công bằng nên sau khi hợp đồng được giao kết hợp pháp, quyền và lợi ích hợp pháp của họ, nhất là quyền sử dụng đất đối với thửa đất được đấu giá sẽ luôn được pháp luật bảo vệ.

1.2.3 Ý nghĩa của việc quy định nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất

Từ các phân tích trên có thể đưa ra một số ý nghĩa của nguyên tắc như sau:

Thứ nhất, nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong đấu giá quyền sử dụng đất được đảm bảo là cơ sở để các nguyên tắc khác trong đấu giá được thực thi. Cụ thể, nếu nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong đấu giá quyền sử dụng đất được đảm bảo thì các nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản cũng được đảm bảo thực hiện theo và ngược lại. Từ đó, những quyền và lợi ích của các bên được bảo vệ một cách thống nhất.

Thứ hai, nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất phần nào làm hạn chế hành vi vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất trên thực tế. Bởi lẽ, nguyên tắc được xây dựng trong pháp luật đấu giá tài sản và pháp luật đất đai là cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ về đấu giá sao cho các bên tham gia đều cảm thấy được quyền và lợi ích của mình được bảo vệ. Qua đó, hoạt động đấu giá ngày càng được các chủ thể yên tâm để tiến hành, làm cho quan hệ đấu giá tài sản được công bằng, cạnh tranh lành mạnh hơn, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tối đa các vụ việc vi phạm trong đấu giá, góp phần ngày càng nâng cao mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

1.3 Mối liên hệ giữa nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất với một số nguyên tắc khác trong đấu giá quyền sử dụng đất

Các nguyên tắc trong đấu giá không tồn tại một cách độc lập mà cấu thành thành một hệ thống nguyên tắc trong đấu giá. Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong đấu giá quyền sử dụng đất có mối liên hệ chặt chẽ với các nguyên tắc khác trong đấu giá. Các nguyên tắc này góp phần đảm bảo chặt chẽ việc áp dụng pháp luật, làm tiền đề để xây dựng các quy định có liên quan để tiến hành các hoạt động đấu giá, đặc biệt là hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

1.3.1 Mối liên hệ với nguyên tắc công khai, liên tục trong đấu giá quyền sử dụng đất

Đầu tiên, nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong đấu giá quyền sử dụng đất có mối liên hệ song hành với nguyên tắc công khai, liên tục trong đấu giá. Đất đai là một loại tài sản rất đặc biệt nên việc đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện "công khai" dân chủ và thực hiện một cách "liên tục" không gián đoạn cho đến khi có kết quả người trúng đấu giá một hoặc một số thửa đất cụ thể.

Công khai được hiểu là công khai về trình tự thủ tục và tất cả các quá trình của cuộc đấu giá, các chủ thể có liên quan trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đều có quyền được tiếp cận với những thông tin, tài liệu chính thức liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất đó, được thể hiện ngay từ quá trình thông báo về việc bán đấu giá, đảm bảo thông tin về cuộc đấu giá được công khai đến tất cả chủ thể có liên quan, tránh tình trạng gian lận, hoặc thông đồng trong đấu giá. Nếu việc công khai được bảo đảm thì quyền và lợi ích của các bên tham gia sẽ được đảm bảo. Công khai từ giai đoạn niêm yết, thông báo đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm việc công khai thời gian, địa điểm tiến hành phiên đấu giá tài sản; Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản bán đấu giá; giá khởi điểm của thửa đất đấu giá; các hồ sơ, tài liệu liên quan; họ, tên người có tài sản bán đấu giá; tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản) đều phải được đăng tải công khai trên những phương tiện thông tin đại chúng. Đối với quyền sử dụng đất, người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản từ khi niêm yết và thông báo công khai cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá tài sản hai ngày. Tại phiên đấu giá, công khai thông tin cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá, công khai các mức giá được trả, và họ tên người trả giá, sau đó là công khai người trúng đấu giá.

Cùng với công khai, liên tục được hiểu theo cách thông thường là tiếp nối nhau thành một quá trình không bị gián đoạn. Trong đấu giá thì nguyên tắc "liên tục" được quy định tại Luật Đất đai, nguyên tắc "liên tục" không được quy định trong Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Tuy nhiên, trong trường hợp này vẫn được hiểu là hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất vẫn phải bắt buộc tuân theo nguyên tắc "liên tục". "Liên tục" ở hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất có thể cần được hiểu là liên tục trong phiên tổ chức đấu giá, chứ không phải liên tục trong toàn bộ quá trình đấu giá quyền sử dụng đất.

1.3.2 Mối liên hệ với nguyên tắc trung thực, khách quan trong đấu giá quyền sử dụng đất

Khi tham gia vào quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất, các bên đều mong muốn một kết quả có lợi cho mình. Bên bán mong muốn bán được với giá cao, bên mua mong muốn trở thành người trúng đấu giá và mua được tài sản với "giá hời", tổ chức đấu giá tài sản mong muốn khoản thù lao cao. Vì vậy, ngoài công khai, minh bạch ra, trung thực,

khách quan cũng được quy định ra để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham có mối liên hệ mật thiết với nguyên tắc trung thực, khách quan trong đấu giá quyền sử dụng đất, nguyên tắc trung thực, khách quan trong đấu giá quyền sử dụng đất đòi hỏi hoạt động đấu giá phải được giải quyết khách quan, trung thực. Khách quan là việc hoạt động đấu giá diễn ra không phụ thuộc vào ý chí con người, có nghĩa trong hoạt đấu giá quyền sử dụng đất, toàn bộ quá trình được diễn ra theo tự nhiên, đúng sự thật, không thiên vị bất kỳ cá nhân, tổ chức nào, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Từ đó, các bên trong đấu giá được bảo vệ đúng quyền và lợi ích của mình, cuộc đấu giá từ đó sẽ được thành công và kết quả không bị sai lệch, đảm bảo tính chính xác và tìm được đúng người trúng đấu giá.

Cuộc đấu giá được tiến hành trung thực có nghĩa là trong cuộc đấu giá, các bên thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, không gian đối. Từ đó, một mặt đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ của mình, mặt khác, tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của các bên khác tham gia, đặc biệt là tôn trọng Nhà nước - với vị thế là chủ thể có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá, đại diện cho toàn dân về sở hữu đất đai.

Ngược lại nếu hoạt động đấu giá không trung thực, khách quan thì tất cả các giai đoạn đều trở nên không có ý nghĩa, quyền và lợi ịch của các bên có thể bị xâm hại đối với hành vi không trung thực, khách quan đó gây ra.

1.3.3 Mối liên hệ với nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản

Trong quá trình thực hiện quan hệ pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, các chủ thể cần phải tiến hành theo các trình tự, thủ tục chặt chẽ theo quy định, như vậy, tất cả đều phải có một thủ tục, trình tự rõ ràng giữa các bên. Nhìn chung, mục đích của các nguyên tắc trong đấu giá được nhà làm luật đưa ra đều hướng đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên tham gia đấu giá, nguyên tắc đấu giá quyền sử dụng đất phải đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản cũng không phải là ngoại lệ. Quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt, việc thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất phải được thực hiện một cách đồng bộ, đúng quy định pháp luật về trình tự, thủ tục theo quy định đồng thời của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản. Bởi vì, đấu giá quyền sử dụng đất là hoạt động pháp lý khá phức tạp, gồm nhiều giai đoạn từ khâu chuẩn bị tổ chức đấu giá, trong phiên tổ chức đấu giá và trong giai đoạn sau cuộc đấu giá. Nên việc tuân thủ theo trình tự, thủ tục được quy định là điều cần thiết, tránh những hành vi vi phạm xảy ra, có thể dẫn đến những trách nhiệm pháp lý đối với các chủ thể có liên quan.

Việc thực hiện, chấp hành tốt trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu giá tài sản trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất góp phần bảo vệ được những quyền lợi mà các chủ thể liên quan có được.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 1

Qua phân tích thấy được, đấu giá quyền sử dụng đất là một hình thức mua bán tài sản đặc biệt, đấu giá quyền sử dụng đất có hai vai trò lớn: Thứ nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; Thứ hai, là tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Việc kiểm soát tốt được hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất sẽ góp phần hạn chế thất thu cho nhà nước, đồng thời, tạo hiệu quả cho công tác quản lý của Nhà nước về đất đai. Muốn đạt được những mục tiêu đó, các chủ thể có liên quan cần phải nghiêm túc chấp hành các nguyên tắc trong đấu giá, đặc biệt là nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Thông qua việc phân tích những vấn đề lý luận về nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất, chương I đã làm rõ khái niệm, đặc điểm, vai trò của đấu giá quyền sử dụng đất, phân tích được khái niệm, nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất. Thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia trong đấu giá quyền sử dụng đất với các nguyên tắc khác trong đấu giá như: Nguyên tắc công khai, minh bạch, trung thực, khách quan, đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục. Những nghiên cứu tại chương này sẽ làm cơ sở, định hướng để nghiên cứu vấn đề thực trạng cho chương tiếp theo. Từ đó tìm ra giải pháp để hoàn thiện pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

CHƯƠNG 2 QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NGUYÊN TẮC BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA CÁC BÊN THAM GIA TRONG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

2.1 Quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

2.1.1 Quyền và nghĩa vụ của bên có quyền sử dụng đất đem ra đấu giá

2.1.1.1 Quyền của bên có quyền sử dụng đất đem ra đấu giá

Người có tài sản đấu giá là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền bán đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật[21].

Trong đấu giá quyền sử dụng đất, theo hợp đồng đã được ký kết giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản thì tổ chức đấu giá công khai thông tin về việc đấu giá, qua đó việc đấu giá quyền sử dụng đất được tiếp cận đến nhiều người, từ đó, tiến hành cuộc đấu giá. Cuộc đấu giá diễn ra, người có tài sản là quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá có quyền tham gia cuộc đấu giá. Trong suốt quá trình đấu giá quyền sử dụng đất từ khâu lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, thực hiện niêm yết công khai thông báo đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức cuộc đấu giá, thông báo kết quả đấu giá, tất cả các giai đoạn này bên có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá có quyền giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá. Tuy nhiên, ở các giai đoạn khác nhau, sự giám sát của người có quyền sử dụng đất đấu giá sẽ khác nhau, ở giai đoạn tổ chức cuộc đấu giá, quyền này của người có tài sản đấu giá mới nổi bật nhất. Khi cuộc đấu giá diễn ra, người có tài sản có quyền giám sát đơn vị thực hiện cuộc đấu giá đó về trình tự, thủ tục và nội dung mà hai bên đã thỏa thuận tại hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Tùy từng trường hợp, trong đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất mà tổ chức đấu giá tài sản sẽ mời đại diện của cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan tài chính, cơ quan tư pháp, chính quyền địa phương nơi có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá để thực hiện việc giám sát đối với cuộc đấu giá quyền sử dụng đất.

Thông qua quyền tham dự và giám sát cuộc đấu giá, người có tài sản đưa ra đấu giá có quyền yêu cầu tổ chức đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ cho rằng tổ chức đấu giá tài sản có hành vi thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá,

[21] khoản 5 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản; Cản trở, gây khó khăn cho người tham gia đấu giá trong việc đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá. Bên cạnh đó, người có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá còn có quyền yêu cầu đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá dừng cuộc đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá viên có hành vi thông đồng, móc nối với người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, tổ chức thẩm định giá, tổ chức giám định tài sản đấu giá, cá nhân, tổ chức khác để làm sai lệch thông tin tài sản đấu giá, dìm giá, làm sai lệch hồ sơ đấu giá hoặc kết quả đấu giá tài sản; người tham gia đấu giá có hành vi thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản.

Các quy định trên nhằm đảm bảo quyền lợi cho bên có tài sản đấu giá, quyền của bên có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá sẽ gàng buộc trách nhiệm, nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản. Trên thực tế, có rất nhiều vụ việc tổ chức đấu giá tài sản hoặc đấu giá viên có những hành vi làm ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc đấu giá.

Bên có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá được pháp luật đấu giá tài sản quy định có quyền đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định của pháp luật về dân sự

2.1.1.2 Nghĩa vụ của bên có quyền sử dụng đất đem ra đấu giá

Quyền và nghĩa vụ là hai thứ luôn đi song hành với nhau, người có quyền sử dụng đất có quyền mang quyền sử dụng đất của mình ra nhờ tổ chức đấu giá trung gian để bán được với giá cao, thì bên cạnh đó, người có quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá, phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của quyền sử dụng đất, và mọi thứ khác có thể liên quan đến quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá, ví dụ như khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá có trách nhiệm cung cấp cho tổ chức đấu giá tài sản bằng chứng chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền được bán tài sản theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bằng chứng đó[22], qua đó, giúp được tổ chức đấu giá tài sản dễ dàng thu thập thông tin của quyền sử dụng đất đấu giá, mặt khác, giúp người tham gia đấu giá

[22] Khoản 2 Điều 33 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

có những thông tin cần thiết, nhanh chóng về việc đấu giá đất đó, góp phần đảm bảo quyền lợi cho các bên.

Một nghĩa vụ khác đối với bên có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá là ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản. Sau khi phiên đấu giá thành, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản hoặc Hội đồng đấu giá tài sản chuyển kết quả đấu giá tài sản, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá cho người có tài sản đấu giá để ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc cho cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt kết quả đấu giá tài sản, hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người trúng đấu giá nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc và chuyển chứng từ đã nộp tiền cho cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy địn, trong pháp luật quy định rằng người có tài sản đấu giá có nghĩa vụ "Giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật". Từ đó, Nhà nước trong đấu giá quyền sử dụng để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất tiến hành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá và phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cá nhân đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất; chỉ đạo đơn vị có liên quan thực hiện cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính theo đúng quy định pháp luật.

2.1.2 Quyền và nghĩa vụ của bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Khác với quyền và nghĩa vụ của bên có quyền sử dụng đất đem ra đấu giá và quyền và nghĩa vụ của bên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 30, Điều 47 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 thì quyền và nghĩa vụ của bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay được quy định ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, như: Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản, Luật Đầu tư (nếu như chủ thể tham gia là các nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án) và các văn bản hướng dẫn thi hành của các Luật trên.

2.1.2.1 Quyền của bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ nhất, quyền đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Hiện nay, quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia đấu giá quyền sử dụng đất không được quy định chung ở một điều luật cụ thể, mà được quy định ở các văn bản

quy phạm pháp luật khác nhau. Đầu tiên, cá nhân, tổ chức muốn tham gia vào quan hệ đấu giá tài sản thì phải tiến hành đăng ký tham gia, đây là một quyền của người tham gia đấu giá. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan[23]. Gần đây nhất, tại khoản 6 Điều 24 Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi năm 2023 quy định thừa nhận công dân có được quyền "Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất" điều đó nhằm khẳng định pháp luật ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều chủ thể tiếp cận với đất đai bằng hình thức đấu giá.

Muốn tham gia vào hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, cá nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký tham gia đấu giá. Việc tiếp cận được những thông tin về đấu giá, các quyền sử dụng đất được chào bán đấu giá được thực hiện qua quy trình đó là niêm yết quyền sử dụng đất bán đấu giá. Các tổ chức đấu giá sẽ đảm nhiệm vai trò này, tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá năm bắt được những thông tin cần thiết. Việc niêm yết phải đảm bảo công khai, minh bạch, tổ chức đấu giá tài sản bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày, từ đó giúp các cá nhân, tổ chức tiếp cận được thông tin về quyền sử dụng đất mang ra đấu giá để đăng ký tham gia trả giá. Qua đó sẽ có nhiều chủ thể đăng ký tham gia đấu giá, tạo ra một sự cạnh tranh hơn về giá, một mặt có thể tiếp cận được nhiều nhà đầu tư có tiềm năng hơn, mặt khác, do có nhiều chủ thể tham gia nên có thể giá trúng đấu giá cũng có thể tăng lên, giúp tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá không nhất thiết phải tham gia đấu giá mà có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, tạo được sự linh động cho các chủ thể đăng ký trong đấu giá, bên cạnh đó, cũng hạn chế được rất nhiều trường hợp bỏ đấu giá vì lý do khách quan, việc quy định việc ủy quyền cho người khác tham gia có thể hạn chế được phần nào trường hợp đấu giá có nhiều người đăng ký nhưng chỉ có một người hoặc không có người nào tham gia trả giá. Bên cạnh đó, khi tham gia đấu giá, cá nhân, tổ chức phải đáp ứng được những điều kiện tại khoản 2 Điều 119 Luật Đất đai năm 2013 như: Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai; Phải bảo đảm các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Ngoài ra, không phải bất kỳ cá nhân,

[23] Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

tổ chức cũng được đăng ký tham gia đấu giá, Luật Đấu giá tài sản quy định những chủ thể sau đây không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó[24].

Thứ hai, quyền được Nhà nước giao đất, cho thuê đất sau khi trúng đấu giá

Khi tham gia vào quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất, các cá nhân, tổ chức cùng nhau cạnh tranh về giá của quyền sử dụng đất cụ thể. Theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản, tài sản là quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai phải được bán thông qua đấu giá[25] và chỉ được thực hiện theo phương thức trả giá lên[26].

Sau khi kết thúc đấu giá quyền sử dụng đất để nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, bên có tài sản đấu giá không ký hợp đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá mà căn cứ vào Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, thì Ủy ban nhân dân có thẩm quyền sẽ ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá. Tiếp theo, người trúng đấu giá phải hoàn thành tất cả nghĩa vụ tài chính, sau đó cơ quan tài nguyên môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá. Do đó, khi đấu giá quyền sử dụng đất, người nào trả giá cao nhất, người đó sẽ có quyền được Nhà nước giao đất, cho thuê đất[27] sau khi

[24] Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
[25] Điểm c khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
[26] Khoản 2 Điều 58 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
[27] Theo quy định tại điểm đ Điều 99 Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018, Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất thuộc trường hợp được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

thực hiện đúng, đầy đủ các trình tự, thủ tục theo pháp luật đấu giá tài sản và pháp luật đất đai.

Thứ ba, quyền nhận lại tiền đặt trước

Khoản 1 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan. Người tham gia đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá còn phải nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản, mức tiền đặt trước được quy định tối thiểu là năm phần trăm và tối đa là hai mươi phần trăm của giá khởi điểm. Đây là khoản tiền mang tính đảm bảo, như một lời hứa hẹn tham gia của người đăng ký tham gia đấu giá đối với tổ chức đấu giá tài sản. Tuy nhiên, trong trường hợp tham gia đấu giá, cá nhân, tổ chức không trúng đấu giá thì số tiền này sẽ được hoàn trả lại cho người tham gia đấu giá hoặc trong trường hợp người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó[28]. Việc quy định như vậy được đảm bảo quyền lợi cho người tham gia đấu giá, đảm bảo cho số tiền của người tham gia đấu giá mà còn được trả luôn tiền lãi (nếu có). Tuy nhiên, nhà làm luật trao cho người tham gia đấu giá nhiều quyền lợi như vậy, thì người tham gia đấu giá cũng phải cần có nghĩa vụ ngược lại, nếu cá nhân, tổ chức không thực hiện tốt sẽ không được hoàn lại số tiền đặt trước và quyền lợi sẽ mất đi trong các trường hợp như: Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản; Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài sản; Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản; Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản[29].

2.1.2.2 Nghĩa vụ của bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Thứ nhất, nộp lệ phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản

Muốn tham gia đấu giá, cá nhân, tổ chức phải làm thủ tục đăng ký đấu giá, tiếp theo phải có nghĩa vụ nộp lệ phí tham gia đấu giá. Cụ thể:

- Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân, xét theo giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm: Giá trị quyền sử dụng đất từ 200 triệu đồng trở xuống, mức thu tối đa 100.000 đồng/hồ sơ; Giá trị quyền sử dụng đất từ trên

[28] Khoản 3 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
[29] Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

200 triệu đồng đến 500 triệu đồng, mức thu tối đa 200.000 đồng/hồ sơ; Giá trị quyền sử dụng đất từ trên 500 triệu đồng trở lên, mức thu tối đa 500.000 đồng/hồ sơ.

- Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi để giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thì mức thu tính theo diện tích đất, cụ thể: Diện tích đất từ 0,5 ha trở xuống, mức thu tối đa là 1.000.000 đồng/hồ sơ; Diện tích đất từ trên 0,5 ha đến 2 ha, mức thu tối đa là 3.000.000 đồng/hồ sơ; Diện tích đất từ trên 2 ha đến 5ha, mức thu tối đa là 4.000.000 đồng/hồ sơ; Diện tích đất từ 5 ha trở lên, mức thu tối đa là 5.000.000 đồng/hồ sơ[30].

Hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất do tổ chức đấu giá tài sản phát hành, mức phí này sẽ được tổ chức đấu giá tài sản dùng để phục vụ cho các công việc trước khi cuộc đấu giá diễn ra.

Tiếp theo, người tham gia đấu giá còn phải nộp thêm tiền đặt trước, khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là năm phần trăm và tối đa là hai mươi phần trăm giá khởi điểm của tài sản đấu giá[31]. Số tiền đặt trước này được xem như là một hình thức ràng buộc bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện tốt các nghĩa vụ của mình khi tham gia đấu giá. Khác với phí tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước này tổ chức đấu giá tài sản không được sử dụng đến. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết về hợp đồng, bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Tuy nhiên, nếu người tham gia đấu giá thuộc trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước thì số tiền này sẽ thuộc về bên có tài sản đem ra đấu giá.

Thứ hai, tuân thủ đúng Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất

Với vị trí là một bên trong quan hệ đấu giá, người tham gia đấu giá phải tuân theo một số quy tắc nhất định để cuộc đấu giá được tiến hành thuận lợi, và đó cũng là nghĩa vụ của người tham gia đấu giá. Có thể kể đến một số nội dung cần phải tuân thủ như: Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá; Thủ tục đăng ký tham gia đấu giá; Nghĩa vụ tài chính của người đăng ký tham gia đấu giá; Về việc rút lại đăng ký tham gia đấu giá; Thủ tục ủy quyền tham gia đấu giá; và việc trả giá theo đúng quy chế đấu giá.

Thứ ba, nộp tiền sử dụng đất sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng đất

Sau phiên đấu giá, nếu người tham gia đấu giá trúng được đấu giá sẽ trở thành người trúng đấu giá và có đầy đủ quyền và nghĩa cụ của người trúng đấu giá. Để trở thành chủ

---

[30] Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
[31] Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

sử dụng đất sau khi trúng đấu giá, người trúng đấu giá phải thực hiện nghĩa vụ tài chính là nộp tiền sử dụng đất.

Hiện tại, quyền và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá, sau phiên đấu giá và trở thành người trúng đấu giá, người mua tài sản đấu giá, hiện tại chưa có quy định đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của nhóm chủ thể này. Việc quy định đầy đủ sẽ giúp người tham gia đấu giá thực hiện đúng, đủ quyền và nghĩa vụ của mình, mặt khác, sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể này trong đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, việc phải quy định rõ ràng quyền, nghĩa vụ của nhóm chủ thể này cần được cụ thể hóa, đảm bảo rằng các quy định về quyền và nghĩa vụ phải được xây dựng trên nguyên tắc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người đăng ký tham gia đấu giá. Tuy nhiên, cũng cần có quy định rõ ràng, chặt chẽ, tránh người đăng ký tham gia đấu giá thực hiện các hành vi như thông đồng, dìm giá, nâng giá tạo mặt bằng giá ảo, để trục lợi trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất.

2.1.3 Quyền và nghĩa vụ của bên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

2.1.3.1 Quyền của bên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Theo quy định hiện nay, người có tài sản bán đấu giá không trực tiếp tổ chức đấu giá mà việc đấu giá tài sản được thực hiện thông qua tổ chức đấu giá tài sản. Đối với tổ chức đấu giá tài sản, pháp luật đấu giá tài sản quy định bao gồm: trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, doanh nghiệp đấu giá tài sản. Các tổ chức này có quyền cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Từ đó, tổ chức đấu giá tài sản có quyền tuyển dụng đấu giá viên làm việc cho tổ chức theo quy định và có quyền cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá nhất định.

Có mối liên hệ chặt chẽ với nghĩa vụ cung cấp cho tổ chức đấu giá tài sản bằng chứng chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc quyền được bán tài sản theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bằng chứng đó thì về quyền của tổ chức đấu giá tài sản là yêu cầu người có tài sản đấu giá cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ có liên quan đến tài sản đấu giá, mà cụ thể là quyền sử dụng đất đấu giá.

Tổ chức đấu giá tài sản hoạt động tổ chức đấu giá thì có quyền nhận mức thù lao tương xứng với công sức mà tổ chức tạo ra. Mức thù lao đấu giá quyền sử dụng đất, chi phí đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 66, Điều 68 Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thông tư số 45/2017/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 108/2020/TT-BTC) và Thông tư số 48/2017/TT-BTC. Theo đó, tổ chức đấu giá tài sản được thanh toán tiền thù lao dịch vụ đấu giá và chi phí đấu giá tài sản. Thù lao dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất được xác định theo thỏa thuận trong khung quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư số 108/2020/TT-BTC), khung thù lao dịch

vụ đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất có mức tối thiểu là 1.000.000 đồng, mức thù lao tối đa tương ứng từng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm được quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 45/2017/TT-BTC (sửa đổi bởi Thông tư số 108/2020/TT-BTC) không vượt quá 400.000.000 đồng/01 hợp đồng[32]. Tuy nhiên, Luật Giá được ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 01/07/2024) quy định sửa đổi khoản 1 Điều 66 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 "Giá dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản do người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Trường hợp đấu giá tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật này thì giá dịch vụ đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá". Về chi phí đấu giá tài sản bao gồm chi phí niêm yết, thông báo công khai, chi phí thực tế hợp lý khác cho việc đấu giá tài sản do người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản thỏa thuận.

Trường hợp đấu giá thành, khâu tiếp theo là thanh toán tiền và chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản có quyền thực hiện dịch vụ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, quản lý tài sản và dịch vụ khác liên quan đến tài sản đấu giá theo thỏa thuận giữa người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản.

Ngoài ra, tổ chức đấu giá tài sản còn có quyền phân công đấu giá viên hướng dẫn người tập sự hành nghề đấu giá; Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản hoặc yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản vô hiệu theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2.1.3.2 Nghĩa vụ của bên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

Gắn liền với quyền của mình, tổ chức thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất phải có nghĩa vụ tổ chức thực hiện công tác đấu giá theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu giá tài sản, tuân thủ đúng nguyên tắc trong đấu giá được quy định tại Điều 117 Luật Đất đai năm 2013, và chịu trách nhiệm về kết quả đấu giá của mình. Ngoài ra, trong suốt quá trình đấu giá, tổ chức đấu giá phải có nghĩa vụ tổ chức cuộc đấu giá liên tục theo đúng thời gian, địa điểm đã thông báo, trừ trường hợp bất khả kháng.

Ban hành quy chế cuộc đấu giá quyền sử dụng đất là một công việc bắt buộc của tổ chức đấu giá, quy chế cuộc đấu giá phải được tổ chức đấu giá ban hành trước ngày niêm yết việc đấu giá tài sản; theo khoản 3 Điều 34 Luật Đấu giá tài sản, tổ chức đấu giá tài

[32] Điều 1 Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

sản có trách nhiệm thông báo công khai quy chế cuộc đấu giá, tuy nhiên, quy định về nghĩa vụ này của tổ chức đấu giá tài sản vẫn còn chung chung, mang tính hình thức, gây khó khăn trong quá trình áp dung.

Sau cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá có nghĩa vụ yêu cầu người có quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất đấu giá cho người trúng đấu giá; trường hợp được người có quyền sử dụng đất đấu giá giao bảo quản hoặc quản lý thì thực hiện các thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất và các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất đấu giá cho người mua được quyền sử dụng đất đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo pháp luật đấu giá tài sản quy định thì tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất còn phải tuân theo nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản theo thỏa thuận với bên có quyền sử dụng đất đấu giá, trường hợp có thiệt hại xảy ra, tổ chức đấu giá tài sản còn phải bồi thường thiệt hại khi thực hiện đấu giá theo quy định của pháp luật.

2.2 Thực trạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trước khi mở cuộc đấu giá

2.2.1 Thực trạng pháp luật

Pháp luật đấu giá tài sản và pháp luật đất đai đã quy định rõ ràng về các trường hợp đấu giá, nguyên tắc đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá, tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều kẻ hở, khiến cho thời gian qua, hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất bị nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi nhằm trục lợi.

Thứ nhất, chưa có quy định về thời hạn công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là bắt buộc phải thực hiện sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc đấu giá quyền sử dụng đất, người có tài sản đấu giá phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản có các nội dung chính sau đây: Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá; Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá; Giá khởi điểm của tài sản đấu giá; Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản[33]; Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá. Qua đó, người có quyền sử dụng đất đem ra đấu giá phải có

[33] Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm: Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản; Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp; Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

trách nhiệm tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc đấu giá theo quy định.

Trước đây, về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thuộc về người có tài sản đấu giá, Điều 22 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản quy định: "Người có tài sản bán đấu giá có quyền lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, hình thức bán đấu giá quy định tại Nghị định này để bán đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác". Do đó, thời gian trước khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực, việc lựa chọn tổ chức tiến hành đấu giá hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của người có tài sản đấu giá, dẫn đến xuất hiện nhiều doanh nghiệp "sân sau" trong hoạt động đấu giá, đặt biệt trong đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay, từ khi Luật Đấu giá tài sản năm 2016 ra đời, đã quy định cụ thể những nội dung cần có để thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và các tiêu chí để lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Tuy nhiên, các quy định còn mang tính chất chung chung, chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể để thực hiện, dẫn đến trong thực tế các tổ chức, cá nhân có thể lợi dụng kẽ hở của pháp luật để trục lợi, dẫn đến thiếu công bằng, khách quan, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các bên tham gia.

Hiện nay, Luật Đấu giá tài sản năm 2016 chưa có quy định về thời hạn thực hiện thông báo công khai về lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, dẫn đến nhiều trường hợp người có tài sản đấu giá đặt ra thời hạn thông báo và nộp hồ sơ rất ngắn khiến cho nhiều tổ chức đấu giá tài sản khác rất khó, không kịp chuẩn bị hồ sơ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của một số tổ chức đấu giá tài sản. Ví dụ, ngày 28 tháng 6 năm 2023, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh phát hành Thông báo số 144/TB-CCTHADS về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên), với hạn nộp hồ sơ là chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày đăng Thông báo trên Cổng thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh, theo đó, thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chỉ vỏn vẹn 02 ngày làm việc tại trụ sở cơ quan, vì vậy bắt buộc các tổ chức đấu giá tài sản phải nộp trong giờ hành chính của cơ quan. Thời hạn như vậy là quá ngắn, các tổ chức đấu giá tài sản phải chuẩn bị nhiều giấy tờ, thủ tục rất phức tạp để chứng minh năng lực đấu giá tài sản. Thời gian ngắn như vậy sẽ hạn chế việc tiếp cận thông tin về đấu giá quyền sử dụng đất của các tổ chức đấu giá tài sản, mặt khác, nếu biết thông tin nhưng cũng khó trong việc chuẩn bị hồ sơ tham gia. Có thể dẫn đến việc có sự ưu ái cho các tổ chức đấu giá tài sản "sân sau" mà người có tài sản đấu giá đã sắp xếp từ trước, tạo ra sự bất bình đẳng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các tổ chức đấu giá tài sản khác.

Thứ hai, vấn đề xác định giá khởi điểm còn nhập nhằng

Xác định giá khởi điểm là một khâu quan trọng để đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Việc xác định giá khởi điểm đúng với giá trị quyền sử dụng đất sẽ có vai trò quyết định việc đăng ký tham gia đấu giá, trả giá nhằm xác lập quyền sử dụng đất của các cá nhân, tổ chức có nhu cầu.

Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định giá khởi điểm là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên; giá ban đầu cao nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức đặt giá xuống. Việc xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất được điều chỉnh chủ yếu bởi Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất thuê mặt nước (được sửa đổi, bổ sung bởi các Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Nghị định số 123/2017/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 quy định về việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất. Tuy nhiên, quy định pháp luật hiện hành còn những bất cập sau:

- Một là, về chủ thể xác định giá khởi điểm: Các quy định còn chưa rõ ràng, chưa thống nhất. Theo Nghị định số 135/2016/NĐ-CP và Nghị định số 123/2017/NĐ-CP thì chủ thể thực hiện xác định giá khởi điểm tùy thuộc vào giá trị thửa đất sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài chính xác định và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc phân cấp ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng trong Điều 9 của Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 4 năm 2015 thì quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền hoặc cho thuê đất thì quy định chỉ có Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá thời điểm và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, theo điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 136/2016/NĐ-CP quy định chung là cơ quan tài chính chứ không quy định rõ ràng là Sở Tài chính, thể hiện sự không rõ ràng trong quy định của pháp luật. Như vậy cho thấy chưa có sự thống nhất về thẩm quyền trong xác định giá khởi điểm và ủy quyền, phân cấp phê duyệt giá khởi điểm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bên cạnh đó, căn cứ Điều 18 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất, việc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài chính đều là thành viên của Hội đồng thẩm định phương án đấu giá cụ thể nên dẫn đến việc xác định giá khởi điểm có thể thiếu tính độc lập, khách quan và chuyên nghiệp trong xác định giá trị quyền sử dụng đất khởi điểm.

Thông thường, theo thông lệ quốc tế, việc định giá đất, hoặc xác định giá khởi điểm sẽ do tổ chức tư vấn giá đất thực hiện độc lập. Tuy nhiên, Pháp luật Việt Nam hiện

nay chưa có quy định rõ ràng về việc thực hiện thuê tổ chức tư vấn giá đất độc lập để định giá đất, mà được trao quyền quá nhiều, điều đó dẫn đến, việc định giá hiện nay không theo tính thị trường, mà nặng tính hành chính. Mặc dù là cơ quan có năng lực trong xác định giá, tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường hay Sở Tài chính khó đảm bảo tính khách quan trong việc xác định giá.

- Hai là, việc định giá khởi điểm là quyền sử dụng đất hiện nay còn nhiều bất cập, một trong những nguyên tắc định giá đất là phải "phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường" theo quy đinh tại điểm c khoản 1 Điều 112 Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018, nhưng trên thực tế thực hiện thì hầu như lại trái ngược khỏi giá thị trường. Trên thực tế khung giá đất của Nhà nước chỉ bằng khoảng 20% đến 30% khung giá đất thị trường. Giá đất thấp xa so với thị trường ở mọi thời điểm. Tương tự như thế, khung giá đất của cấp tỉnh cũng chỉ bằng từ 30% đến 60% giá đất thị trường tại địa phương. Điều này đã dẫn đến bất cập khi đấu giá quyền sử dụng đất. Những bất cập, thiếu minh bạch trong việc quy định giá đất và xác định giá đất không sát giá thị trường là kẽ hở cho tiêu cực, gây thất thoát ngân sách nhà nước, giá khởi điểm còn rất thấp so với giá trên thực tế, chênh lệch rất lớn so với giá thị trường, điều này dẫn đến bất bình đẳng về lợi ích giữa đối tượng được giao đất, cho thuê đất qua đấu giá và đối tượng có đất bị thu hồi. Ví dụ như trường hợp, đấu giá quyền sử dụng đất tại một khu đất ở Đà Nẵng, người trúng đấu giá đơn giá là 2.570.000 đồng/m^2 tương đương 88 tỷ đồng (lô A2: khoảng 25 tỷ đồng, lô A3 khoảng 63 tỷ đồng), nhưng ngay 32 ngày sau, người được giao đất đã chuyển nhượng lại lô A2 với giá hơn 133 tỷ đồng, chênh lệch hơn 107 tỷ đồng[34]. Giá đất hiện nay được xác định luôn thấp hơn giá thị trường, luôn tồn tại cơ chế "hai giá đất" ảnh hưởng lớn đến việc xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Một vụ việc trong thời gian gần đây liên quan đến sự chênh lệch về giá khởi điểm trong đấu giá tài sản công, đó là việc xác định giá khởi điểm đấu giá 375 lô đất "vàng" ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Giá khởi điểm lần 1 được xác định là hơn 433 tỷ đồng (khoảng 7,5 triệu đồng/m^2). Cuộc đấu giá do Công ty bán đấu giá tài sản Năm Châu tổ chức ngày 22/01/2018, Công ty cổ phần Nakama Việt Nam trúng đấu giá với số tiền hơn 437 tỷ đồng, chỉ cao hơn giá khởi điểm gần 4 tỷ đồng. Thời điểm đó, giá đất trong khu dân cư quanh khu vực này đang dao động từ 15 - 23 triệu đồng/m^2, mặt đường chính đại lộ Lê Lợi giá đất không dưới 50 triệu đồng/m^2, cao gấp nhiều lần giá khởi điểm và giá trúng đấu giá. Từ phản ánh dư luận, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và phát hiện có vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá. Do vậy, ngày 14/3/2018,

[34] Hoàng Thư: "Cần "thượng phương bảo kiếm" trị tội phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất", Báo Pháp luật điện tử, https://baophapluat.vn/can-thuong-phuong-bao-kiem-tri-toi-pham-trong-dau-gia-quyen-su-dung-dat-post415857.html, [Truy cập ngày 1/7/2023].

UBND thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định hủy kết quả cuộc đấu giá trên. Ngày 23/7/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thay đổi mức giá khởi điểm, nâng giá khởi điểm của 375 lô đất trên từ 433 tỷ đồng (giá khởi điểm xác định lần 1) lên thành 521 tỷ đồng. Lần đấu giá thứ hai do Công ty Hoàng Nguyên tổ chức tiếp tục bị hủy do có những dấu hiệu bất thường. Cuộc đấu giá lần thứ 3 do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thanh Hóa tổ chức ngày 26/9/2019. Giá khởi điểm để đấu giá lần thứ 3 của 375 lô đất trên là 666,42 tỷ đồng, giá trúng đấu giá là 1.215 tỷ đồng. Như vậy, chỉ tính riêng việc xác định giá khởi điểm do cơ quan nhà nước ban hành đã có sự chênh lệch rất lớn. Giá khởi điểm xác định giữa lần 2 so với lần 1 đối với 375 lô đất trên đã chênh lệch tăng gần 90 tỷ đồng; giá khởi điểm xác định lần 3 đã tăng so với lần 1 là 223,42 tỷ đồng; đã tăng so với lần thứ 2 là 145,42 tỷ đồng. Nếu so sánh giữa giá trúng đấu giá với giá khởi điểm được tổ chức lần thứ 3 đã tăng thu cho ngân sách nhà nước hơn 548 tỷ đồng; và tăng hơn 778 tỷ đồng so kết quả đấu giá lần 1[35].

Từ việc xác định giá khởi điểm thấp từ giai đoạn chuẩn bị đấu giá sẽ kéo theo nhiều hệ lụy đến việc tổ chức cuộc đấu giá, các đối tượng có thể lợi dụng giá khởi điểm thấp hơn nhiều so với giá thị trường để thông đồng dìm giá trong cuộc đấu giá, dẫn đến thiệt hại cho ngân sách nhà nước, không đảm bảo lợi ích cho bên có tài sản đưa ra đấu giá, nhất là trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất. Ngày 04/11/2021, Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Tuấn Linh, địa chỉ trụ sở chính tại phường Tân Thành, TP Ninh Bình tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 74 lô đất thuộc phường Ninh Sơn, Ninh Phong và Nam Bình, TP Ninh Bình. Trước và trong quá trình tham gia đấu giá 26 lô đất Khu dân cư phía Nam đường Trần Nhân Tông thuộc phường Ninh Phong và phường Ninh Sơn (Khu 7 và Khu 8), các đối tượng trên đã tổ chức kêu gọi, lôi kéo khoảng 20 người có hồ sơ tham gia đấu giá tại 2 khu này để thông đồng, dìm giá nhằm tạo điều kiện cho người trong nhóm trúng đấu giá với mức giá thấp hơn thực tế, gây thiệt hại cho Nhà nước và gây bức xúc trong dư luận nhân dân[36]. Ngoài ra, trên thực tế còn rất nhiều vụ việc thông đồng, dìm giá gây bất xúc trong dư luận, như tại Khánh Hòa, qua rà soát, UBND tỉnh đánh giá, trong các cuộc đấu giá vẫn tồn tại tình trạng dàn xếp, thỏa thuận trước giữa những người tham gia đấu giá dẫn đến cuộc đấu giá thường không sôi động, tính cạnh tranh chưa cao dù số lượng người tham gia đấu giá đất khá đông. Kết quả trúng đấu giá đa phần chỉ cao hơn mức giá khởi điểm từ 1 - 2 bước giá. Tại Kiên Giang, Báo cáo của Sở Tài nguyên và

---

[35] Bình Minh: "375 lô "đất vàng" đã có chủ sau 3 phiên đấu giá "ầm ĩ"", Báo điện tử Dân trí, https://dantri.com.vn/xa-hoi/375-lo-dat-vang-da-co-chu-sau-3-phien-dau-gia-am-i-20190926163037794.htmm [Truy cập ngày 20/6/2023].

[36] Quốc Huy: "Khởi tố bị can đối với 5 đối tượng thông đồng trong đấu giá đất", Báo điện tử Công an nhân dân, https://cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/khoi-to-bi-can-doi-voi-5-doi-tuong-thong-dong-trong-dau-gia-dat-i655988/, [Truy cập ngày 19/6/2023].

Môi trường nêu rõ, trong quá trình tổ chức đấu giá, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất ở (đất nền riêng lẻ), có hiện tượng "cò đấu giá quyền sử dụng đất", thông đồng, dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá, gây mất an ninh, trật tự, thất thoát nguồn thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của người tham gia đấu giá…[37]".

- Ba là, tại điểm g khoản 1 Điều 24 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định về quyền xác định giá khởi điểm của tổ chức đấu giá tài sản: "Xác định giá khởi điểm khi bán đấu giá tài sản quy định tại khoản 2 Điều 4 của Luật này theo ủy quyền của người có tài sản đấu giá". Việc quy định quyền của tổ chức đấu giá tài sản như vậy là không phù hợp, bởi vì, tại điểm a khoản 1 Điều 8 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định giá khởi điểm của tài sản đấu giá được xác định tại thời điểm trước khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản cho nên việc người có tài sản đấu giá ủy quyền cho tổ chức đấu giá tài sản là không thực hiện được.

- Bốn là, tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, khoản 1 Điều 2 và điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước đều quy định xác định giá đất cụ thể là căn cứ để xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, tại khoản 4 Điều 114 Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018 quy định về giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp, thì không thấy quy định về giá đất cụ thể để làm căn cứ xác định giá đất khởi điểm để làm căn cứ xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất. Điều đó cho thấy Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn chưa có sự thống nhất, đồng bộ với nhau.

Mục đích chính của việc thiết lập giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất là nhằm tối đa hóa lợi ích của chủ sở hữu quyền sử dụng đất đưa ra đấu giá hay các bên có quyền đối với quyền sử dụng đất khi các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất bắt đầu trả giá. Do vậy, nếu mức giá khởi điểm cách biệt khá xa so với giá thị trường thực tế của đất đai thì rất dễ dẫn đến tình trạng "thông đồng" trả giá thấp hơn giá trị thật của quyền sử dụng đất trên thị trường, gây thiệt hại cho chủ sở hữu quyền sử dụng đất hay chủ thể có quyền đối với quyền sử dụng đất đó.

Thứ ba, quyền tiếp cận công khai thông tin về đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay còn hạn chế.

---

[37] Thu Giang: "Đấu giá quyền sử dụng đất: Nhức nhối nạn thông đồng, dìm giá", Báo Đấu thầu điện tử, https://baodauthau.vn/dau-gia-quyen-su-dung-dat-nhuc-nhoi-nan-thong-dong-dim-gia-post122068.html, [Truy cập ngày 10/7/2023].

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 35 và Điều 57 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá. Đối với tài sản đấu giá là động sản có giá khởi điểm từ năm mươi triệu đồng trở lên và bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải thông báo công khai ít nhất hai lần trên báo in hoặc báo hình của trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản đấu giá và trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản; mỗi lần thông báo công khai cách nhau ít nhất 02 ngày làm việc. Đây là một trong những quy định mang tính đảm bảo cho nguyên tắc công khai, minh bạch trong đấu giá. Là một thủ tục bắt buộc tổ chức đấu giá tài sản phải thực hiện nhằm đảm bảo thông tin về việc đấu giá tài sản đến rộng rãi nhiều người tiếp cận, từ đó tăng tính cạnh tranh, đảm bảo sự công khai, minh bạch trong đấu giá. Tuy nhiên, trên thực tế có rất nhiều vụ việc các chủ thể không làm đúng quy định. Ví dụ như: Đấu giá 11 lô tài sản tại tỉnh Sơn La, việc đăng thông tin trên Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La lại ở khung 23 giờ 15 phút, một khung giờ rất ít người xem[38]. Ngày 25/9/2021, diễn ra cuộc đấu giá đối với 48 thửa với sự tham gia của 76 khách hàng. Công ty đấu giá hợp danh Đông Á ban hành quy chế cuộc đấu giá có nội dung không đúng; không thông báo công khai ít nhất 2 lần trên báo in hoặc báo hình của Trung ương hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản đấu giá về việc thay đổi nội dung đấu giá đã được niêm yết, thông báo công khai, vi phạm Luật Đấu giá tài sản[39]. Việc quy định đăng trên báo in hiện nay còn nhiều bất cập, hạn chế, các chủ thể có thể lợi dụng để đăng lên các tờ báo nhỏ và đăng rải rác trên các tờ báo khác nhau, mặt khác, hiện nay báo in cũng rất ít người đọc, không còn phù hợp với thực tiễn, gây tốn kém, rất khó cho người muốn tham gia đấu giá tiếp cận được. Bên cạnh đó, đăng thông tin lên các trang web mới lập, trang web nhỏ, hoặc trang web ảo nhằm hợp thức hóa quy định cũng gây khó khăn cho người dân. Ngoài ra, còn việc đăng lên báo hình ở khung giờ quá sớm như vụ ở Sơn La ở trên vừa đề cập, việc đăng lên vào 0h sáng hoặc 3h sáng, các khung giờ ít người xem thực chất đang được diễn ra nhằm đối phó với quy định. Thực chất, việc công khai thông tin đấu giá hiện nay còn mang tính chất hình thức.

Mặt khác, vấn đề quy định về quyền của người tham gia đấu giá được tiếp cận thông tin về đấu giá hiện nay còn chưa được quy định đầy đủ, rõ ràng. Qua đó cũng làm cho hạn chế sự tiếp cận thông tin về quyền sử dụng đất đấu giá. Làm ảnh hưởng quyền

---

[38] Quốc Tuấn: "Dấu hiệu chưa công khai, minh bạch trong đấu giá tài sản ở Sơn La", Báo Nhân dân điện tử, https://nhandan.vn/dau-hieu-chua-cong-khai-minh-bach-trong-dau-gia-tai-san-o-son-la-post713640.html, [Truy cập ngày 26/7/2023].

[39] Trần Hoàng: "Liên tiếp phát hiện sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất: Cách nào bịt lỗ hổng?", Báo Tiền phong điện tử, https://tienphong.vn/lien-tiep-phat-hien-sai-pham-trong-dau-gia-quyen-su-dung-dat-cach-nao-bit-lo-hong-post1418511.tpo, [Truy cập ngày 15/7/2023].

lợi của những người có nhu cầu tham gia đấu giá thật sự. Cũng vi phạm nghĩa vụ đối với bên tổ chức đấu giá tài sản.

2.2.2 Giải pháp hoàn thiện

Thứ nhất, từ các quy định pháp luật và thực tiễn thi hành cho thấy quy định về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản hiện nay còn một số bất cập. Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vẫn còn chung chung, vì vậy cần ban hành một văn bản hướng dẫn chi tiết về các tiêu chí, đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện đấu giá nhằm đảm bảo việc lựa chọn được công khai, khách quan, minh bạch, bình đẳng. Cụ thể, như; cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho việc đấu giá, vậy trang thiết bị cần thiết là như thế nào? Bao gồm những loại nào, cần thiết quy định về mỗi tổ chức đấu giá tài sản phải có một trang thông tin điện tử riêng để đăng tải những thông tin, quy chế, thông báo đấu giá; Về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: Cần thiết quy định cụ thể về như tổ chức đấu giá đã tổ chức thành công bao nhiêu cuộc đấu giá, trong quá trình tổ chức đấu giá có vi phạm pháp luật không; Làm rõ như thế nào là có phương án khả thi, hiệu quả để từ đó đảm bảo hoạt động đấu giá tài sản, đặc biệt là hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất được diễn ra công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.

Ngoài ra, cần quy định thời hạn cụ thể để thực hiện công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá, để đảm bảo công bằng trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá, đảm bảo sự tham gia cạnh tranh của các tổ chức đấu giá tài sản, tránh trường hợp thông đồng, ưu ái cho tổ chức đấu giá "sân sau", góp phần nâng cao tính cạnh tranh, tìm được tổ chức đấu giá có năng lực thật sự, từ đó các tổ chức đấu giá ngày càng có động lực nâng cao nghiệp vụ và làm cho môi trường đấu giá ngày càng công khai, minh bạch.

Thứ hai, cần có cơ chế xác định giá khởi điểm của tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất theo hướng tương đồng với giá thị trường, và quy định thêm việc xây dựng giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất với sự tham gia của một bên thứ ba độc lập, minh bạch đóng vai trò rất quan trọng. Từ đó, vấn đề thông đồng ép giá sẽ được giải quyết, tuy không thể giải quyết tận gốc của vấn đề vì việc thông đồng ép giá trong đấu giá rất khó để cá nhân, tổ chức có thẩm quyền phát hiện ra được. Tuy nhiên, việc xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất tương đồng với giá thị trường sẽ làm việc thông đồng ép giá trong đấu giá trở nên không có kết quả. Bởi vì, khi xác định giá khởi điểm theo giá thị trường, giá đất sẽ ngang bằng với mặt bằng chung của thị trường, việc cố gắng ép giá cũng trở nên vô nghĩa, bởi vì, đấu giá quyền sử dụng đất được quy định theo hướng trả giá lên, bắt đầu bởi mức giá khởi điểm, các chủ thể cố gắng ép giá thì cũng không được, bởi vì, theo quy định, việc đấu giá thành công quyền sử dụng đất nếu

giá trúng đấu giá là từ mức giá khởi điểm trở lên (không thấp hơn giá khởi điểm). Cần thiết quy định thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá độc lập thực hiện thẩm định giá đất làm căn cứ xây dựng phương án giá khởi điểm. Nhà nước nên chỉ là chủ thể xây dựng các cơ chế, phương pháp định giá, hướng dẫn quá trình xây dựng giá đất, nên trao quyền cho công ty thẩm định giá độc lập thực hiện, việc này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Cần loại bỏ quyền ủy quyền cho tổ chức đấu giá tài sản xác định giá khởi điểm đối với người có tài sản đấu giá.

Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ, trong đó chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật về việc xác định giá để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp tình hình thực tiễn, điều kiện kinh tế - xã hội tại địa phương; Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện quy trình, quy chuẩn tổ chức định giá, xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo được việc xác định giá khởi điểm sát hơn với giá thị trường, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia đấu giá, nhất là đối với Nhà nước trong việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền, cho thuê đất. Ngoài ra, các tổ chức chuyên nghiệp này là các chuyên gia nắm rõ tình hình biến động đất đai tại địa phương có đất cần đấu giá nên họ mới là chủ thể có thể bảo đảm tối đa quyền lợi của chủ sở hữu quyền sử dụng đất cần đấu giá thông qua thiết lập giá khởi điểm quyền sử dụng đất đấu giá. Quy định chặt chẽ giúp Nhà nước nói chung và địa phương không bị thất thu nguồn ngân sách nhà nước, mặt khác, việc giao cho tổ chức tư vấn giá đất độc lập cũng góp phần làm bớt đi gánh nặng về khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Ngoài ra, cần quy định về chứng minh nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tránh tình trạng thông đồng, ôm đất chuyển nhượng lại để hưởng chênh lệch. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các điều kiện trong đấu giá quyền sử dụng đất. Công tác này được thực hiện tốt sẽ phát hiện sớm các sai phạm. Các cá nhân thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát phải công tâm, có trách nhiệm, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng thì sẽ hạn chế được tiêu cực, góp phần lập lại trật tự trong khâu quản lý đất đai. Có như vậy, việc đấu giá bất động sản mới được minh bạch, khách quan, công bằng, hiệu quả và đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần hoàn thiện hơn về hệ thống pháp luật. Ngoài ra, trong lần sửa đổi Luật Đất đai mới đây cũng cần bổ sung thêm quy định về việc áp dụng giá đất cụ thể để làm căn cứ để xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất.

Thứ ba, nhằm hạn chế tối đa việc thiếu minh bạch trong đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, cần thiết phải quy định cụ thể quyền cũng như nghĩa vụ của người tham gia đấu giá, trong đó có quyền được cung cấp và tiếp cận đầy đủ thông tin đấu giá, giúp người có nhu cầu đấu giá thật sự tiếp cận được quyền sử dụng đất đấu giá được kịp thời, chính xác và đầy đủ. Cần thiết quy định cụ thể, các vấn đề về đấu giá quyền sử dụng đất chỉ in trên một loại báo in duy nhất chuyên về đấu giá tài sản. Ngoài ra, cũng cần có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về công khai thông tin, công khai việc xử lý, có tiêu chí đánh giá tổ chức đấu giá tài sản nếu tổ chức đấu giá tài sản đó vi phạm nhiều lần trong hoạt động đấu giá. Qua đó, sẽ hạn chế tối đa các tiêu cực trong đấu giá và góp phần tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất được toàn diện.

2.3 Thực trạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong cuộc đấu giá

2.3.1 Thực trạng pháp luật

Thứ nhất, quy định về trường hợp đấu giá chỉ có một người tham dự còn có sự mâu thuẫn giữa các quy định của pháp luật

Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định điều kiện bán tài sản là có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại luật này, trừ việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá (gọi tắt chỉ có một người đấu giá) chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành. Như vậy về nguyên tắc đấu giá tài sản phải có từ hai người tham gia. Quy định này cứ nghĩ "chặt chẽ", nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, với mong muốn thu được khoản tiền bán tài sản cao nhất có thể. Nhưng không ngờ đây cũng là "kẽ hở" để người đấu giá tài sản "lách luật", thu lợi khi đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

Trên thực tế không phải bất kỳ cuộc đấu giá nào cũng đều có từ hai người tham gia. Để giải quyết trường hợp này, Điều 49 Luật Đấu giá tài sản quy định: "việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá chỉ được tiến hành sau khi đã tổ chức cuộc đấu giá lần đầu nhưng không thành". Tuy nhiên, chỉ có một số tài sản do có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng nên Luật Đấu giá tài sản quy định không đưa tài sản này để đấu giá trong trường hợp chỉ có một người tham gia đấu giá. Điều 59 Luật Đấu giá tài sản quy định: "Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá quy định tại Điều 49

Luật Đấu giá tài sản không áp dụng đối với các tài sản sau đây: tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước; quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Như vậy, đối với việc sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất sẽ không thực hiện việc đấu giá khi có một người tham gia đấu giá. Quy định này với mục đích nhằm hạn chế về thông đồng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn thông qua đấu giá quyền sử dụng đất làm lợi bất chính cho cá nhân. Tuy nhiên, theo khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 quy định "Trường hợp đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất là 02 lần nhưng không thành thì Nhà nước thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất". Căn cứ vào quy định trên của Luật Đất đai năm 2013 thời gian qua có rất nhiều địa phương đã thực hiện việc giao đất cho cá nhân, hộ gia đình khi thửa đất đó không có người tham gia hoặc trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc đấu giá ít nhất hai lần nhưng không thành. Vấn đề này hiện nay có nhiều ý kiến đề nghị cần phải sửa đổi quy định này cho phù hợp với xu hướng phát triển của đất nước. Bởi quy định trên là chưa phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Với những tài sản đặc biệt như tài sản nhà nước, quyền sử dụng đất cần phải bán thông qua đấu giá để hạn chế những sự lạm quyền của một số cá nhân, làm thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, của nhân dân. Quy định này, nếu không có sự quản lý chặc chẽ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức đấu giá thì sẽ có trường hợp từ chối nhận hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất với nhiều lý do khác nhau, từ đó tạo ra lý do không có người nộp hồ sơ để thực hiện việc giao đất, do đó đã vô tình tiếp tay cho những người lợi dụng chính sách của Nhà nước khi thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất "cấu kết" với giới đầu cơ đất đai để trục lợi. Đất sẽ được giao cho chủ thể nào là hoàn toàn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, thiếu công bằng, minh bạch, mất đi tính thị trường. Cùng với đó, việc giao đất trong trường hợp trên đặt ra vấn đề là khi thực hiện việc giao đất, cho thuê đất là căn cứ vào giá nào? Là giá khởi điểm của phiên đấu giá lần đầu hay giá khởi điểm của phiên đấu giá lần hai? Hiện nay, pháp luật về đấu giá tài sản chưa có hướng dẫn cụ thể nên mỗi địa phương có một cách làm khác nhau.

Thứ hai, thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá còn chưa rõ ràng

Đấu giá quyền sử dụng đất là hình thức tối ưu nguồn thu ngân sách từ đất đai của địa phương, thông qua cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất sẽ lựa chọn được nhà đầu tư tiềm năng, có năng lực để thực hiện dự án đầu tư. Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất

được tiến hành giữa các bên, bên có quyền sử dụng đất ký hợp đồng với bên tổ chức đấu giá để bên tổ chức đấu giá tiến hành bán đấu giá quyền sử dụng đất đó. Với hợp đồng được ký kết, tổ chức đấu giá tài sản tiến hành thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình nhằm tìm kiếm và ký hợp đồng với bên mua. Tại phiên đấu giá, các đấu giá viên đưa ra lời mời chào với một mức giá gọi là giá khởi điểm, từ đó những người tham gia đấu giá liên tiếp đưa ra các mức giá khác nhau theo chiều hướng tăng dần để có thể tranh giành quyền sử dụng đất đó, cho đến khi xác định được một người trả giá cao nhất.

Hiện nay, pháp luật về đấu giá tài sản xác định đấu giá viên trong phiên đấu giá là người đề nghị, còn người tham gia đấu giá là người xác lập chấp nhận đề nghị đó, việc xác định như vậy là không phù hợp. Cụ thể, khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định: "Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt". Khoản 3 Điều 46 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định: "Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật này. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan". Như vậy, việc xác định đấu giá viên là người đề nghị giao kết và người tham gia đấu giá sau đó trở thành người trúng đấu giá là người chấp nhận giao kết như vậy là không phù hợp với thông lệ chung của quốc tế và lý thuyết chung về hợp đồng về đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết.

Theo quan niệm truyền thống, đấu giá là việc mua bán tài sản công khai mà những người mua sẽ trả giá từ giá thấp cho tới khi trả giá cao nhất và người bán đấu giá đồng ý bán bằng cách gõ búa. Với quan niệm như vậy, có thể thấy người mua sẽ đưa ra nhiều mức giá khác nhau để mong muốn mua được tài sản đấu giá, sau đó đấu giá viên (đại diện cho người có tài sản đấu giá) sẽ chấp nhận lời đề nghị giao kết. Như vậy, khi gõ búa là được xem như tài sản đã được bán. Quy định như vậy cũng được ghi nhận trong Đạo luật bán đấu giá của Malaysia rằng một cuộc đấu giá công khai sẽ được hoàn thành khi đấu giá viên thông báo hoàn thành bằng cách gõ búa. Với quan niệm truyền thống và thông lệ trên thế giới đều xác định người tham gia đấu giá là người đưa ra đề nghị giao kết, và đấu giá viên là người chấp nhận đề nghị và hợp đồng có hiệu lực phát sinh từ thời điểm đấu giá viên gõ búa, tuyên bố hoặc một hình thức khác tuyên bố trúng đấu giá.

Ngoài ra, vấn đề công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất cũng còn gây ra nhiều lúng túng. Luật Đấu giá tài sản không quy định về việc hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có công chứng, chứng thực hay không mà quy định dẫn chiếu thực hiện theo Bộ luật Dân sự: "Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá hoặc giữa người có tài sản đấu giá, người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản nếu các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự[40]. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự năm 2015 chỉ có một điều quy định trực tiếp về bán đấu giá tài sản nhưng cũng không đề cập đến việc công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Cụ thể quy định như sau "Tài sản có thể được đem bán đấu giá theo ý chí của chủ sở hữu hoặc theo quy định của pháp luật. Tài sản thuộc sở hữu chung đem bán đấu giá phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu chung, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Việc bán đấu giá tài sản phải đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia và được thực hiện theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản[41]".

Ngoài ra, Luật Công chứng năm 2014 quy định văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng[42]. Vì vậy, có một vấn đề xảy ra từ kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá đến khi hợp đồng đấu giá quyền sử dụng được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng thì quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia được xác định như thế nào? Đây là một vấn đề lúng túng và khó giải quyết. Giả sử, trong thời gian này mà phát sinh những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên thì rất khó xác định và giải quyết.

2.3.2 Giải pháp hoàn thiện

Thứ nhất, sửa đổi khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 về trường hợp đưa quyền sử dụng đất ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá theo hướng đây là trường hợp đấu giá không thành, chứ không xác định đây là trường hợp không tiến hành đấu giá được để tiến hành giao đất, cho thuê đất có thu tiền để chỉ định nhà đầu tư, việc này nhằm để tránh tình trạng lạm dụng quy định pháp luật cho việc thực hiện lợi ích cá nhân. Tránh sự móc ngoặc giữa một số cán bộ và người tham gia đấu giá. Bởi vì, những trường hợp được quy định phải tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo ra một cơ chế minh bạch, công khai, tạo một cơ chế thị

[40] Khoản 2 Điều 46 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
[41] Điều 451 Bộ luật Dân sự năm 2015.
[42] Khoản 1 Điều 5 Luật Công chứng năm 2014.

trường để các nhà đầu tư tham gia trả giá, nếu chỉ có một người tham gia và giao đất, cho thuê đất mà không tiến hành đấu giá thì các tiêu chí, nguyên tắc trong đấu giá quyền sử dụng đất đều không có ý nghĩa. Qua đó, có thể làm thất thu cho ngân sách nhà nước, quyền lợi của Nhà nước, của Nhân dân (do Nhà nước đại diện chủ sở hữu) sẽ không được đảm bảo, thêm nữa, giả sử có sự móc ngoặc giữa cán bộ nhà nước và chủ đầu tư thì sẽ làm mất đi quyền lợi của các chủ đầu tư khác thật sự có nhu cầu. Bên cạnh đó, cần làm rõ giá đất thu tiền khi giao đất, cho thuê đất trong trường hợp này là căn cứ vào loại giá nào, để đảm bảo sự công bằng, minh bạch.

Thứ hai, cần sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 44 và khoản 3 Điều 46 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 theo hướng xác định người tham gia đấu giá là người đề nghị giao kết và đấu giá viên sẽ là người chấp nhận giao kết. Mặt khác, cũng cần quy định rõ thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm đấu giá viên tuyên bố người trúng đấu giá, khi đó, quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ phát sinh, nếu có vi phạm hợp đồng thì sẽ dẫn chiếu đến pháp luật về hợp đồng để xử lý vi phạm. Ngoài ra, cũng cần quy định rõ ràng hơn về việc hiệu lực hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất kể từ thời điểm công chứng, chứng thực để tránh việc không rõ ràng trong quy định, qua đó, đảm bảo được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia.

2.4 Thực trạng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên sau cuộc đấu giá

2.4.1 Thực trạng pháp luật

Thứ nhất, vấn đề bỏ cọc diễn ra phổ biến, chưa có chế tài xử phạt mang tính răn đe, chưa có cơ chế ràng buộc trách nhiệm bồi thường thiệt hại

Việc người trúng đấu giá bỏ cọc không chỉ ảnh hưởng đến người có tài sản đấu giá, mà còn gây khó khăn trong việc tổ chức đấu giá lại, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, ở đây là đấu giá quyền sử dụng đất. Nhà nước quy định cho người tham gia đấu giá nhiều quyền và nghĩa vụ, tất cả quyền và nghĩa vụ nhằm đảm bảo cho người tham gia đấu giá tham gia hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất được thuận lợi, tiếp cận với nguồn đất sạch để thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng đấu giá xong bỏ cọc, không tiếp tục thanh toán để chuyển đổi quyền sử dụng đất, mà chấp nhận bỏ cọc diễn ra rất phổ biến. Khoản 1 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định: "Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là năm phần trăm và tối đa là hai mươi phần trăm giá khởi điểm của tài sản đấu giá", mức tiền đặt trước này đối với tình hình hiện tại là quá thấp. Mặt khác, việc quy định từ 5% đến 20% thì có ưu điểm là tạo sự linh hoạt cho việc xác định tiền

đặt trước, tuy nhiên, cái gì cũng có mặt lợi và mặt hại, việc tạo ra mức từ 5% đến 20% sẽ làm cho việc áp dụng bị tùy tiện trong việc quy định mức tiền đặt trước.

Hiện tượng trả giá cao sau đó bỏ cọc diễn ra ngày càng phổ biến, điển hình là vụ việc đấu giá các lô đất ở Thủ Thiêm vừa qua gây xôn xao dự luận, cả 4 công ty bao gồm: Công ty CP Dream Republic, Công ty CP Sheen Mega, Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt và Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh nhà thương mại Bình Minh đều bỏ cọc các lô đất tại Thủ Thiêm. Cụ thể, 4 lô đất tại Thủ Thiêm sau khi 4 công ty bỏ cọc với tổng số tiền là hơn 1.051 tỷ đồng (trong đó Công ty Cổ phần Dream Republic cọc 115 tỷ, Công ty Cổ phần Sheen Mega 203 tỷ, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt cọc hơn 588 tỷ và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Thương mại Bình Minh cọc hơn 145 tỷ đồng). Với 2,45 tỷ đồng một m^2 đất trúng đất giá ở Khu đô thị Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả trúng đấu giá này đã gây chấn động thị trường bất động sản. Tất cả số tiền cọc sẽ được sung công quỹ, theo Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TPHCM, sau khi 4 doanh nghiệp bỏ cọc thì các lô đất này được giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý[43]. Ngoài ra, ở các tỉnh thành khác vẫn còn rất nhiều trường hợp đấu giá bỏ cọc, ví dụ trong 2 năm (2020 - 2021), trên địa bàn Bắc Giang đã tổ chức 161 cuộc đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở với 9.191 lô, trong đó số lô đấu thành công là 7.720, số lô bỏ cọc là 1.471[44].

Có thể thấy, thực trạng này diễn ra là do nhiều người tham gia đấu giá đất không có nhu cầu đất ở thực sự mà chỉ nhằm mục đích "lướt sóng" kiếm lời hoặc để "thổi giá" những lô đất khu vực mình đã mua nhằm thu hút người có nhu cầu mua thật sự[45]. Mặc dù các doanh nghiệp bị mất tiền cọc, số tiền đó được nộp vào ngân sách nhà nước, tuy nhiên, hậu quả nó mang lại rất lớn đối với hoạt động đấu giá và thị trường bất động sản.

Không ai biết rõ mục đích ở đây của các chủ thể tham gia nhưng bỏ cọc ở đây là gì, theo tác giả có thể là nhằm đẩy giá của các bất động sản xung quanh, định giá lại đất để nâng mức tín dụng, đẩy giá cổ phiếu của doanh nghiệp để trục lợi,… Các lô đất bị bỏ cọc sẽ bị hủy kết quả đấu giá và phải tổ chức đấu giá lại. Về lâu dài, nếu tiếp diễn sẽ gây lãng phí nguồn lực chung của xã hội và ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có chăng việc nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng giá đất trúng đấu giá,

---

[43] Quốc Phong: "Vụ đấu giá đất Thủ Thiêm: Cả 4 công ty đều bỏ cọc hơn 1.051 tỷ đồng", Báo CAND điện tử, https://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/ca-4-cong-ty-deu-bo-coc-hon-1051-ty-dong_133633.html [Truy cập ngày 29/6/2023].

[44] Tiến Dũng: "Hơn 1.400 lô đất đấu giá ở Bắc Giang bị bỏ cọc trong 2 năm", Báo điện tử VOV, https://vov.vn/kinh-te/bat-dong-san/hon-1400-lo-dat-dau-gia-o-bac-giang-bi-bo-coc-trong-2-nam-post930330.vov#:~:text=Trong%202%20n%C4%83m%20(2020%2D2021)%2C%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang,l%C3%A0%20h%C6%A1n%201.600%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng, [Truy cập ngày 28/6/2023].

[45] Bùi Lan: ""Lướt sóng" kiếm lời, hàng trăm khách hàng bỏ cọc sau đấu giá đất", Báo Pháp luật điện tử, https://baophapluat.vn/bds/luot-song-kiem-loi-hang-tram-khach-hang-bo-coc-sau-dau-gia-dat-post456301.html, [Truy cập ngày 28/6/2023].

mà đẩy giá của các lô đất xung quang họ đã mua trước đó lên cao so với giá thị trường, thổi giá đất lên cao để tạo một mặt bằng giá mới và có cơ hội "bung hàng". Chấp nhận bỏ cọc, thực tế số tiền cọc bị mất đi đó không đáng kể so với những gì thu lại được từ các lô đất xung quanh. Việc đó sẽ tạo ra những "bất ổn" lớn cho thị trường bất động sản, tạo ra mặt bằng giá "ảo", không phù hợp với thực tế, ảnh hưởng không chỉ riêng địa phương có đất đấu giá, mà còn ảnh hưởng đến các khu vực lân cận. Tạo điều kiện cho các hành vi thao túng thị trường, đầu cơ, thu lợi bất chính, làm nhiễu loạn thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi của những nhà đầu tư chân chính và người tham gia đấu giá, gây khó khăn cho công tác quản lý, thực hiện các chính sách, pháp luật về đất đai và đầu tư của Nhà nước như: Công tác thẩm định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có thể gặp nhiều vướng mắc và trở ngại, dễ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân bị thu hồi đất, có thể dẫn đến khiếu kiện, đòi mức bồi phường cao hơn so với quy định, gây mất ổn định xã hội. Mặt khác, ảnh hưởng đến các địa phương khi sẽ tạm thời chưa có nguồn thu gây khó khăn cho việc bố trí nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Vấn này đề nhanh chóng được dậy sống và được sự quan tâm từ nhà nước khi ngày 03 tháng 4 năm 2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, tại đây quy định, tổ chức khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tăng gấp 04 mức tối thiểu so với trước đây. Quy định cứng phải đặt cọc trước khoản tiền bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là phù hợp. Vì thời gian qua việc để ở mức đặt cọc quá thấp, thậm chí có nơi chỉ từ 3 - 5% dẫn đến tình trạng bỏ cọc đấu giá đất tăng cao ở một số địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân đã lợi dụng việc đặt cọc đấu giá nhằm mục đích thổi giá các khu đất liên quan. Vì vậy, khi nâng mức tiền đặt cọc cao lên sẽ khiến DN phải xem xét kỹ khi tham gia đấu giá và không dám hủy do giá trị thiệt hại kinh tế sẽ rất lớn. Quy định này là giải pháp trong thời gian chờ hoàn thiện dự án Luật Đất đai, Luật Đấu thầu sửa đổi, nhưng sẽ giúp ổn định thị trường đất đai, tránh hoạt động thổi giá, đầu cơ, tạo hệ lụy, bong bóng BĐS, tiềm ẩn tủi ro rất lớn cho nền kinh tế - Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Trần Văn Lâm đánh giá[46].

Điều 70 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 hoặc quy định khác của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây

[46] Doãn Thành: "Chính thức tăng mức tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá đất", Báo Kinh tế và đô thị điện tử, https://kinhtedothi.vn/chinh-thuc-tang-muc-tien-dat-coc-khi-tham-gia-dau-gia-dat.html, [Truy cập ngày 29/7/2023].

thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Nếu việc người trúng đấu giá bỏ cọc mà gây thiệt hại cho Nhà nước hoặc người khác thì cũng sẽ phải có trách nhiệm bồi thường các thiệt hại đó theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, quy định về trách nhiệm bồi thường này là còn quá khái quát, chưa thật sự rõ ràng, cụ thể về các trường hợp phải bồi thường, và các khoản thiệt hại, chi phí phải bồi thường là như thế nào, dẫn đến tính hiệu lực và tính khả thi áp dụng quy định này trong thực tiễn là còn rất thấp, chưa đáp ứng được các yêu cầu của thực tiễn hiện nay.

Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 quy định các trường hợp người tham gia đấu giá không được làm, bao gồm các hành vi như: Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan. Qua đó thấy được Luật Đấu giá tài sản hiện nay chưa quy định cụ thể về xử lý vi phạm pháp luật về hành vi nâng giá để thao túng thị trường.

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Trong đấu giá quyền sử dụng đất, việc xử lý vi phạm hành chính được áp dụng đối với hành vi vi phạm chưa đến mức bị xem là tội phạm, chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hiện nay, với hành vi nâng giá, duy nhất một văn bản có đề cập đến là tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thông đồng dìm giá hoặc nâng giá của người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá trong hoạt động đấu giá tài sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, đấu giá viên thông đồng, dìm giá hoặc nâng giá trong hoạt động đấu giá mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề đấu giá từ 09 tháng đến 12 tháng. Một sự thật rõ ràng rằng số tiền phạt với hành vi nâng giá tài sản đấu giá hiện này còn quá thấp nếu so với hành vi nâng giá bất động sản, vì quyền sử dụng đất là một loại tài sản đặc biệt, có giá trị cao, vì vậy, một số đối tượng tham gia đấu giá không ngần ngại thực hiện hành vi vi phạm và sẵn sàng chịu bị xử phạt khi hành vi bị phát hiện, qua đó, thấy được là mức phạt không đủ tính răn đe. Bên cạnh đó, đối với các hành vi nguy hiểm, còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa

đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể, tại Điều 218 về Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản, theo đó hình phạt thấp nhất là 20 triệu đồng, cao nhất là 200 triệu đồng, phạt tù cao nhất đến 02 năm tù; người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Tuy nhiên, việc truy cứu trách nhiệm hình sự của các đối tượng vi phạm rất khó khăn, hành vi ngày càng tinh vi. Đó là các chế tài đối với hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá nói chung, quyền sử dụng đất nói riêng.

Nhìn chung, pháp luật nước ta chỉ quy định về chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm trong đấu giá, cụ thể là các hành vi thông đồng, dìm giá, nâng giá,… trong đấu giá. Các hành vi của các chủ thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của bên có tài sản đấu giá, trong số đó, nổi bật nhất là quyền lợi của Nhà nước, là chủ thể có quyền sử dụng mang ra đấu giá để giao đất có thu tiền, cho thuê đất. Việc bỏ cọc của các chủ thể gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền khá lớn, ngoài ra, giả sử, khi tổ chức lại việc đấu giá lô đất bị chủ thể bỏ cọc lần hai thì có khả năng số tiền trúng đấu giá sẽ không được ngang với số tiền trúng đấu giá lần đâu tiên, giá trúng đấu giá lần hai thấp hơn lần đầu, vậy số tiền chênh lệch đó, ai có trách nhiệm phải bồi thường, hiện tại pháp luật nước ta không quy định cơ chế bồi thường đó, có chăng có việc quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ của hợp đồng theo khoản 2 Điều 419 Bộ luật Dân sự năm 2015, tuy nhiên, quy định này khó có thể áp vào hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất. Vì vậy, pháp luật cần đề ra cơ chế rõ ràng để có thể thu hồi nguồn tiền đáng lẽ đã được thu vào ngân sách nhà nước.

Thứ hai, về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá có sự khác nhau giữa các văn bản quy phạm pháp luật

Về nguyên tắc chung, việc nộp khoản tiền trúng đấu giá sẽ được thỏa thuận tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Tuy nhiên, bởi tài sản là quyền sử dụng đất có các quy định đặc thù riêng, do đó việc nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật chứ không trên cơ sở thỏa thuận. Theo quy định tại điểm b.1 khoản 3 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều về Luật Quản lý thuế thì thời hạn nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất là 90 ngày và cho phép người sử dụng đất chưa nộp đủ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất được quyền chậm nộp nhưng phải chịu phạt chậm nộp (Điều 59 Luật Quản lý thuế).

Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP quy định: “Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì Ủy ban

nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất".

Đối với tài sản công, tại khoản 7 Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công quy định trách nhiệm thanh toán của người trúng đấu giá tài sản như sau:

Trong thời hạn 90 ngày (trường hợp bán trụ sở làm việc), 05 ngày làm việc (trường hợp bán tài sản khác), kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định này. Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán tài sản quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định này nộp tiền vào tài khoản tạm giữ trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tiền bán tài sản.

Trường hợp quá thời hạn quy định tại khoản này mà người được quyền mua tài sản chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì người được quyền mua tài sản phải nộp khoản tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế".

Theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ thì thời hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký Thông báo của cơ quan thuế. Quá thời hạn nộp tiền theo quy định mà người sử dụng đất chưa nộp đủ số tiền theo Thông báo thì phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền chưa nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đồng thời, khoản 2 Điều 3 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP quy định: "Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong vòng 120 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá thì Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất".

Căn cứ vào các quy định trên, thì quy định thời hạn nộp tiền trúng đấu giá không được thống nhất, một số tỉnh thành để ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất trong đó quy định việc nộp tiền trúng đấu giá theo các thời hạn khác nhau (Quy định thời hạn theo cảm tính, theo giá trị được xây dựng trong phương án đấu giá), một số địa phương khác căn cứ Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý thuế để thông báo thời hạn nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 90 ngày. Mặt khác, pháp luật về thuế hiện nay không quy định về thời hạn chậm nộp tối đa là bao nhiêu ngày nên có tình trạng người trúng đấu giá kéo dài thời hạn chậm nộp, chấp nhận nộp phạt chậm nộp để chờ cơ hội bất động sản tăng giá để bán kiếm lời. Dẫn đến xuất hiện nhiều thành phần "cò đất" chậm nộp hoặc kéo dài

thời gian nộp tiền sử dụng đất ra để thổi giá rồi chuyển nhượng lại thửa đất đã trúng đấu giá với giá cao

2.4.2 Giải pháp hoàn thiện

Thứ nhất, các biện pháp chế tài hiện nay đối với vấn đề bỏ cọc là sẽ bị mất tiền đặt cọc, tác giả nhận thấy biện pháp này chưa đủ sức răn đe. Vì vậy, cần tăng chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm của các chủ thể trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và ràng buộc trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người tham gia đấu giá bỏ cọc.

Chế tài trong trường hợp người tham gia đấu giá bỏ tiền đặt trước hay còn gọi là tiền cọc hiện nay là quá thấp so với hành vi vi phạm, không tương xứng với mức độ thiệt hại của hành vi gây ra, điều đó dẫn đến việc một số cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất sẵn sàng vi phạm, bỏ cọc, dẫn đến kết quả cuộc đấu giá không thành, quyền sử dụng đất không chuyển nhượng được. Người viết đề xuất cần tăng nặng mức phạt đối với hành vi vi phạm này. Ngoài ra, còn quy định ràng buộc thêm trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người có tài sản đấu giá trong trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lần hai nhưng giá trúng đấu giá thấp hơn lần đầu, thì chủ thể bỏ cọc ở lần đầu phải có trách nhiệm bồi thường phần chênh lệch đó cho bên có tài sản đem ra đấu giá. Ta có thể nghiên cứu pháp luật về đấu giá của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cụ thể Điều 39 Luật Đấu giá năm 1996, sủa đổi, bổ sung năm 2015 quy định "Người mua tài sản đấu giá phải trả giá theo quy định, nếu không trả giá theo quy định thì phải chịu trách nhiệm do vi phạm hợp đồng hoặc đấu giá viên được sự đồng ý của người có tài sản đấu giá đồng ý và tiến hành đấu giá lại… Trường hợp giá đấu lại thấp hơn giá đấu ban đầu thì người mua ban đầu phải bù phần chênh lệch. Pháp luật nước ta có thể học tập và nghiên cứu theo quy định như vậy để góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của bên có tài sản đấu giá.

Tăng mức đặt cọc đối với tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất công, thực hiện dự án kinh doanh bất động sản. Mặt khác, cần bổ sung các quy định rõ ràng và chi tiết hơn về các trường hợp và các thiệt hại, chi phí phải bồi thường khi nhà đầu tư bỏ cọc (chi phí tổ chức đấu giá lại), để tăng tính răn đe và có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn trong việc xử lý các nhà đầu tư vi phạm.

Đồng thời, nhằm tránh tình trạng đấu giá thông đồng, dìm giá, nâng giá, đấu giá bỏ cọc thì pháp luật cần có những quy định cụ thể hơn về việc kiểm tra năng lực của nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá, rà soát kiểm tra kinh nghiệm của nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá, có như vậy mới hạn chế được những nhà đầu tư yếu kém, hoặc nhà đầu tư có dấu hiệu tiêu cực. Giúp Nhà nước chủ động hơn trong việc lựa chọn nhà đầu tư "chất lượng" để tham gia cạnh tranh về giá và tiềm lực kinh tế đủ mạnh để có thể

triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả. Từ đó, tối ưu được hiệu quả sử dụng đất, tránh lãng phí đất đai khi có sự tham gia của các nhà đầu tư kém chất lượng.

Thứ hai, hiện nay mỗi địa phương có cách xử lý khác nhau trong trường hợp chủ thể trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo đúng theo thời hạn quy định. Điều đó thấy được, cùng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật chung, nhưng ở mỗi nơi lại áp dụng pháp luật một kiểu, dẫn đến sự bất bình đẳng trong quyền lợi giữa các chủ thể trúng đấu giá với nhau. Đề xuất quy định về thời hạn chung thống nhất việc chậm nộp cho tất cả các văn bản. Từ đó hoạt động đấu giá quyền sử dụng mới ngày càng nâng cao hơn nữa, đảm bảo quyền và lợi ích của các chủ thể.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Đấu giá quyền sử dụng đất là một trong những giải pháp huy động nguồn lực cho ngân sách để phát triển hạ tầng, đô thị và phục vụ mục đích chung của cộng đồng. Có thể nói đấu giá quyền sử dụng đất là chủ trương đúng đắn của Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, góp phần ổn định thị trường bất động sản, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở pháp luật hiện hành quy định, công tác đấu giá quyền sử dụng đất đạt được những kết quả tích cực, tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước và ngân sách địa phương. Quyền và lợi ích hợp pháp của các bên phần nào cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn tồn tại không ít khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện.

Trên cơ sở lý luận tại Chương 1 và những phân tích thực trạng, bất cập ở Chương 2, người viết đã đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, đặc biệt là việc thực hiện nguyên tắc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong đấu gia quyền sử dụng đất được hiệu quả nhất, góp phần ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật.

KẾT LUẬN

Khi tham gia vào quan hệ đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng, các bên đều mong muốn có được những mục đích nhất định, bên có quyền sử dụng đất đem ra đấu giá mong muốn bán đấu giá quyền sử dụng đất được với giá cao nhất, người tham gia đấu mong muốn mua được tài sản với giá hời. Tổ chức đấu giá trung gian, đấu giá viên hướng đến khoản thù lao đấu giá thu từ hoạt động đấu giá, người trúng đấu giá hoặc người mua được tài sản đấu giá hướng đến việc sau khi mua được quyền sử dụng đất thì quyền và lợi ích hợp pháp của họ sẽ được pháp luật bảo vệ chặt chẽ.

Quyền sử dụng khi đem ra đấu giá trong phạm vi pháp luật về đất đai là giao đất, cho thuê đất thì xét về pháp lý là loại tài sản an toàn, an toàn về mặt pháp lý, vì là đất đã được giải phóng mặt bằng, còn được gọi là đất sạch. Vì vậy, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá được đảm bảo tốt hơn các loại tài sản khác. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số vấn đề cần phải hoàn thiện, tác giả có một số kiến nghị như sau:

Thứ nhất, quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản vẫn còn chung chung, vì vậy cần ban hành một văn bản hướng dẫn chi tiết về các tiêu chí, đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện đấu giá nhằm đảm bảo việc lựa chọn được công khai, khách quan, minh bạch, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Ngoài ra, cần quy định thời hạn cụ thể để thực hiện công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá, để đảm bảo công bằng trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá, đảm bảo sự tham gia cạnh tranh của các tổ chức đấu giá tài sản, tránh trường hợp thông đồng, ưu ái cho tổ chức đấu giá "sân sau", góp phần nâng cao tính cạnh tranh, tìm được tổ chức đấu giá có năng lực thật sự, từ đó các tổ chức đấu giá ngày càng có động lực nâng cao nghiệp vụ và làm cho môi trường đấu giá ngày càng công khai, minh bạch.

Thứ hai, cần thiết quy định thuê tổ chức tư vấn thẩm định giá độc lập thực hiện thẩm định giá đất làm căn cứ xây dựng phương án giá khởi điểm. Bên cạnh đó, cần quy định về chứng minh nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi tham gia đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tránh tình trạng thông đồng, ôm đất chuyển nhượng lại để hưởng chênh lệch. Bổ sung thêm quy định về việc áp dụng giá đất cụ thể để làm căn cứ để xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các điều kiện trong đấu giá quyền sử dụng đất. Công tác này được thực hiện tốt sẽ phát hiện sớm các sai phạm.

Thứ ba, nhằm hạn chế tối đa việc thiếu minh bạch trong đấu giá quyền sử dụng đất, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, cần thiết phải quy định cụ thể quyền cũng như nghĩa vụ của người tham gia

đấu giá, trong đó có quyền được cung cấp và tiếp cận đầy đủ thông tin đấu giá, giúp người dân có nhu cầu đấu giá thật sự tiếp cận được quyền sử dụng đất đấu giá được kịp thời, chính xác và đầy đủ. Cần thiết quy định cụ thể, các vấn đề về đấu giá quyền sử dụng đất chỉ in trên một loại báo in duy nhất chuyên về đấu giá tài sản. Ngoài ra, cũng cần có chế tài xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về công khai thông tin, công khai việc xử lý, có tiêu chí đánh giá tổ chức đấu giá tài sản nếu tổ chức đấu giá tài sản đó vi phạm nhiều lần trong hoạt động đấu giá. Qua đó, giúp hạn chế tối đa các tiêu cực trong đấu giá và góp phần tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất được toàn diện.

Thứ tư, sửa đổi khoản 3 Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 về trường hợp đưa quyền sử dụng đất ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá theo hướng đây là trường hợp đấu giá không thành, chứ không xác định đây là trường hợp không tiến hành đấu giá được để tiến hành giao đất, cho thuê đất có thu tiền để chỉ định nhà đầu tư, việc này nhằm để tránh tình trạng lạm dụng quy định pháp luật cho việc thực hiện lợi ích cá nhân. Tránh sự móc ngoặc giữa một số cán bộ và người tham gia đấu giá. Bên cạnh đó, cần làm rõ giá đất thu tiền khi giao đất, cho thuê đất trong trường hợp này là căn cứ vào loại giá nào, để đảm bảo sự công bằng, minh bạch.

Thứ năm, cần sửa đổi quy định tại khoản 3 Điều 44 và khoản 3 Điều 46 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 theo hướng xác định người tham gia đấu giá là người đề nghị giao kết và đấu giá viên sẽ là người chấp nhận giao kết, quy định rõ thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm đấu giá viên tuyên bố người trúng đấu giá, khi đó, quyền và nghĩa vụ của các bên sẽ phát sinh, nếu có vi phạm hợp đồng thì sẽ dẫn chiếu đến pháp luật về hợp đồng để xử lý vi phạm. Ngoài ra, cũng cần quy định rõ ràng hơn về việc hiệu lực hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất kể từ thời điểm công chứng, chứng thực để tránh việc không rõ ràng trong quy định, qua đó, đảm bảo được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia.

Thứ sáu, cần tăng chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm của các chủ thể trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất và ràng buộc trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người tham gia đấu giá bỏ cọc, quy định ràng buộc thêm trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người có tài sản đấu giá trong trường hợp tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất lần hai nhưng giá trúng đấu giá thấp hơn lần đầu, thì chủ thể bỏ cọc ở lần đầu phải có trách nhiệm bồi thường phần chênh lệch đó cho bên có tài sản đem ra đấu giá. Trường hợp giá đấu lại thấp hơn giá đấu ban đầu thì người mua ban đầu phải bù phần chênh lệch. Đồng thời, tăng mức đặt cọc đối với tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất công, thực hiện dự án kinh doanh bất động sản. Cần bổ sung các quy định rõ ràng và chi tiết hơn về các trường hợp và các thiệt hại, chi phí phải bồi thường khi nhà đầu tư bỏ cọc

(chi phí tổ chức đấu giá lại), để tăng tính răn đe và có cơ sở pháp lý rõ ràng hơn trong việc xử lý các nhà đầu tư vi phạm. Ngoài ra, pháp luật cần có những quy định cụ thể hơn về việc kiểm tra năng lực của nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá, rà soát, kiểm tra kinh nghiệm của nhà đầu tư trước khi tham gia đấu giá để đảm bảo lựa chọn ra được những nhà đầu tư có tiềm lực để tham gia đấu giá.

Thứ bảy, hiện nay mỗi địa phương có cách xử lý khác nhau trong trường hợp chủ thể tham gia đấu giá trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo đúng theo thời hạn quy định. Điều đó thấy được, cùng chịu sự điều chỉnh của hệ thống pháp luật chung, nhưng ở mỗi nơi lại áp dụng pháp luật một kiểu, dẫn đến sự bất bình đẳng trong quyền lợi giữa các chủ thể trúng đấu giá với nhau. Đề xuất quy định về thời hạn chung thống nhất việc chậm nộp cho tất cả các văn bản. Từ đó hoạt động đấu giá quyền sử dụng mới ngày càng nâng cao hơn nữa, đảm bảo quyền và lợi ích của các chủ thể.

Trong phạm vi đấu giá quyền sử dụng đất, có hai hình thức để cho các chủ thể tiếp cận đất đai đó là đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất. Theo quan điểm của tác giả, nếu giao đất có thu tiền, nhà đầu tư chỉ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính một lần và nhà nước chỉ thực hiện thu ngân sách một lần. Đất đai là tài sản có hạn, vì vậy, theo quan điểm của tác giả, cần bỏ đi hình thức giao đất có thu tiền mà chỉ giữ lại một hình thức là đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất, khi đó hết thời hạn cho thuê đất thì nhà nước có được một khoản thu ngân sách tiếp tục, giúp nhà nước tối ưu được nguồn ngân sách, phù hợp với lợi ích của xã hội.

Ngoài ra, qua những phân tích, tác giả nhận thấy, đa số quy định về đấu giá quyền sử dụng đều được áp dụng trên cơ sở chung theo pháp luật đấu giá tài sản. Việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất được dẫn chiếu áp dụng theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. Luật Đất đai chỉ quy định về nguyên tắc, những trường hợp đấu giá và không đấu giá. Tuy nhiên, với vai trò là một loại tài sản đặc biệt. Vì vậy, tác giả đề xuất nên có quy định riêng, đặc thù về đấu giá quyền sử dụng đất được quy định tại Luật Đất đai sửa đổi sắp tới.

Tóm lại, trên cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, để góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong đấu giá quyền sử dụng đất, cần có những giải pháp thực hiện đồng bộ với nhau, từ đó mới làm nên sức mạnh thay đổi được thực trạng đang diễn ra, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo sự công bằng cho các chủ thể tham gia, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống lãng phí và thất thoát trong quản lý đất đai. Làm cho hệ thống pháp luật được toàn diện hơn, đảm bảo pháp luật được thi hành đúng như tinh thần mà Đảng và Nhà nước đề ra.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

2. Hiến pháp năm 2013
3. Bộ luật Dân sự năm 2015.
4. Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017
5. Luật Công chứng năm 2014.
6. Luật Đất đai năm 2013, sửa đổi, bổ sung năm 2018
7. Luật Đấu giá tài sản năm 2016
8. Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
9. Nghị định số 86/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 của Chính Phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản.
10. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
11. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất
12. Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.
13. Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
14. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
15. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
16. Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 05 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản.
17. Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
18. Thông tư số 02/2015/TT-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16 tháng

3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

19. Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.
20. Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.
21. Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 05 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.
22. Thông tư số 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản.

C. SÁCH, BÁO, TẠP CHÍ, CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

23. Bộ Tư pháp (2006), *Từ điển Luật học*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
24. Bùi Hữu Toàn (2022), *Pháp luật về xác định giá khởi điểm và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (459), tháng 6/2022.
25. Dư Phước Thoại (2019), *Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư*, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Cần Thơ.
26. Đặng Thị Bích Liễu (2013), *Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở Việt Nam*, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.
27. Hoàng Phê, Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, 2003.
28. Nguyễn Ngọc Điện (2013), *Đấu giá quyền sử dụng đất và kiến nghị cụ thể đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 14, 2013.
29. Nguyễn Việt Hương, Nguyễn Đình Phong, Nguyễn Quốc Toản, Nguyễn Tiến Đạt (2021), *Một số vấn đề pháp lý còn tồn tại về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất*, Tạp chí Xây dựng 01-2022.
30. Nguyễn Thị Kim Ngọc (2021), *Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất qua thực tiễn tại tỉnh Bình Dương*, Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, số 28, tháng 12 năm 2021.

31. Nguyễn Thị Nga (2022), *Nhận diện những rào cản pháp lý trong việc tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư bất động sản*, Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 6 (363).
32. Ngô Thị Mỹ Ninh (2017), *Đấu giá quyền sử dụng đất theo pháp luật đất đai từ thực tiễn quận Hà Đông, thành phố Hà Nội*, Luận văn Thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội.
33. Nguyễn Thị Nga (2022), *Nhận diện những rào cản pháp lý trong việc tiếp cận đất đai để thực hiện các dự án đầu tư bất động sản*, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 6 (363).
34. Nguyễn Thị Thu Hồng, *Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay*, Nxb Tư pháp, 2022.
35. Nguyễn Quang Thành (2017), *Pháp luật về thu hồi đất vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án*, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Cần Thơ.
36. Lường Chiến Phương (2020), *Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017 - 2019*, Luận văn thạc sĩ Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông Lâm.
37. Lưu Đức Quang (2016), *Nguyên tắc Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân*, Nxb Chính trị quốc gia sự thật.
38. Nguyễn Quang Tuyến (2022), *Đấu giá quyền sử dụng đất: thực tiễn pháp lý và giải pháp*, Tham luận tại Hội thảo "Đấu giá quyền sử dụng đất thực tiễn pháp lý và giải pháp" ngày 20/4/2022 ở Thành phố Hồ Chí Minh.
39. Trần Tiến Hải (2015), *Thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ Việt Nam hiện nay*, Luận văn Tiến sĩ luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
40. *Tài liệu Hội thảo Đấu giá quyền sử dụng đất thực tiễn pháp lý và giải pháp* (2022), Viện Kinh tế xanh, Báo Pháp luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật.
41. Trần Thụy Quốc Thái (2015), *Pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất - Thực tiễn tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ*, Luận văn Thạc sĩ luật học, Trường Đại học Cần Thơ.
42. Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2014), *Giáo trình những quy định chung về Luật Dân sự*, Nxb Hồng Đức.
43. Vũ Kim Hạnh Dung (2022), *Pháp luật đất đai về đấu giá bất động sản: Thực trạng và các giải pháp tổng thể*, Tạp chí Tòa án nhân dân.
44. Phan Trung Hiền, Dư Phước Thoại, *Hoàn thiện các nguyên tắc trong đấu giá đất sạch*, Tạp chí Cộng sản, 2018.

45. Phan Trung Hiền, Dư Phước Thoại, *Hoàn thiện các quy định về điều kiện trong đấu giá "đất sạch", Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở đồng bằng sông Cửu Long*.

D. TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

46. Bình Minh: "375 lô "đất vàng" đã có chủ sau 3 phiên đấu giá "ầm ĩ"", Báo điện tử Dân trí, https://dantri.com.vn/xa-hoi/375-lo-dat-vang-da-co-chu-sau-3-phien-dau-gia-am-i-20190926163037794.htmm [Truy cập ngày 20/6/2023].
47. Bùi Lan: ""Lướt sóng" kiếm lời, hàng trăm khách hàng bỏ cọc sau đấu giá đất", Báo Pháp luật điện tử, https://baophapluat.vn/bds/luot-song-kiem-loi-hang-tram-khach-hang-bo-coc-sau-dau-gia-dat-post456301.html, [Truy cập ngày 28/6/2023].
48. Doãn Thành: "Chính thức tăng mức tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá đất", Báo Kinh tế và đô thị điện tử, https://kinhtedothi.vn/chinh-thuc-tang-muc-tien-dat-coc-khi-tham-gia-dau-gia-dat.html, [Truy cập ngày 29/7/2023].
49. Hải Hà: "Nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ", Tạp chí Thanh tra điện tử, https://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/nhieu-kho-khan-vuong-mac-can-thao-go-200100.html [Truy cập ngày 01/4/2023].
50. Hoàng Ngô: "Những khó khăn, vướng mắc trong việc đấu giá tài sản công là đất đai và tài sản gắn liền trên đất trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Cà Mau", Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, https://sotaichinh.camau.gov.vn/wps/portal/?1dmy&page=sotaichinh.trangchitiet&urile=wcm%3Apath%3A/sotaichinhlibrary/sotaichinhofsite/noidungtrangrss/tintucsukien/tintuchoatdong/dau+gia+tai+san [Truy cập ngày 01/5/2023].
51. Hoàng Thư: "Tài sản đấu giá hầu hết là tài sản công", Báo điện tử Pháp luật Việt Nam, https://baophapluat.vn/tai-san-dau-gia-hau-het-la-tai-san-cong-post434866.html, [Truy cập ngày 03/5/2023].
52. Hoàng Thư: "Cần "thượng phương bảo kiếm" trị tội phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất", Báo điện tử Pháp luật, https://baophapluat.vn/can-thuong-phuong-bao-kiem-tri-toi-pham-trong-dau-gia-quyen-su-dung-dat-post415857.html, [Truy cập ngày 1/7/2023].
53. Lan Anh: "Đấu giá đất ở Đà Nẵng: Tăng nguồn ngân sách, nâng hiệu quả tài nguyên đất", Báo Điện tử Tài nguyên và Môi trường, https://baotainguyenmoitruong.vn/dau-gia-dat-o-da-nang-tang-nguon-ngan-sach-nang-hieu-qua-tai-nguyen-dat-347963.html, [Truy cập ngày 25/4/2023].

54. Quốc Huy: “Khởi tố bị can đối với 5 đối tượng thông đồng trong đấu giá đất”, Báo điện tử Công an nhân dân, https://cand.com.vn/Thong-tin-phap-luat/khoi-to-bi-can-doi-voi-5-doi-tuong-thong-dong-trong-dau-gia-dat-i655988/, [Truy cập ngày 19/6/2023].
55. Quốc Phong: “Vụ đấu giá đất Thủ Thiêm: Cả 4 công ty đều bỏ cọc hơn 1.051 tỷ đồng”, Báo CAND điện tử, https://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/ca-4-cong-ty-deu-bo-coc-hon-1051-ty-dong_133633.html [Truy cập ngày 29/6/2023].
56. Quốc Tuấn: “Dấu hiệu chưa công khai, minh bạch trong đấu giá tài sản ở Sơn La”, Báo Nhân dân điện tử, https://nhandan.vn/dau-hieu-chua-cong-khai-minh-bach-trong-dau-gia-tai-san-o-son-la-post713640.html, [Truy cập ngày 26/7/2023].
57. Sơn Nhung: “Đấu giá quyền sử dụng đất: Nên quy định riêng cho đất công”, Báo Người lao động điện tử, https://nld.com.vn/kinh-te/dau-gia-quyen-su-dung-dat-nen-quy-dinh-rieng-cho-dat-cong-20220420213557658.htm [Truy cập ngày 25/5/2023].
58. Thu Giang: “Đấu giá quyền sử dụng đất: Nhức nhối nạn thông đồng, dìm giá”, Báo Đấu thầu điện tử, https://baodauthau.vn/dau-gia-quyen-su-dung-dat-nhuc-nhoi-nan-thong-dong-dim-gia-post122068.html, [Truy cập ngày 10/7/2023].
59. Tiến Dũng: “Hơn 1.400 lô đất đấu giá ở Bắc Giang bị bỏ cọc trong 2 năm”, Báo điện tử VOV, https://vov.vn/kinh-te/bat-dong-san/hon-1400-lo-dat-dau-gia-o-bac-giang-bi-bo-coc-trong-2-nam-post930330.vov#:~:text=Trong%202%20n%C4%83m%20(2020%2D2021)%2C%20t%E1%BB%89nh%20B%E1%BA%AFc%20Giang,l%C3%A0%20h%C6%A1n%201.600%20t%E1%BB%B7%20%C4%91%E1%BB%93ng, [Truy cập ngày 28/6/2023].
60. Trần Hoàng: “Liên tiếp phát hiện sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất: Cách nào bịt lỗ hổng?”, Báo Tiền phong điện tử, https://tienphong.vn/lien-tiep-phat-hien-sai-pham-trong-dau-gia-quyen-su-dung-dat-cach-nao-bit-lo-hong-post1418511.tpo, [Truy cập ngày 15/7/2023].